



# REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das  
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do  
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

**1/2025**



# SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Presidente (Biênio 2024/2025)**

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

**GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado**

**Diretor:** ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

**GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado**

**Supervisora:** GEANE GIMENEZ

**Chefe de Seção:** WU YA WEN

## **PESQUISADORAS:**

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

## **Contatos:**

E-mail: [gapri.diretoria@tjsp.jus.br](mailto:gapri.diretoria@tjsp.jus.br)

E-mail: [gapri.pesquisa@tjsp.jus.br](mailto:gapri.pesquisa@tjsp.jus.br)

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

# Sumário

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>DIREITO PRIVADO 1 .....</b>               | <b>5</b>  |
| • <b>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>5</b>  |
| • <b>2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>6</b>  |
| • <b>3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>7</b>  |
| • <b>4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>8</b>  |
| • <b>5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>9</b>  |
| • <b>6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>10</b> |
| • <b>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>10</b> |
| • <b>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>11</b> |
| • <b>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>   | <b>12</b> |
| • <b>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>14</b> |
| <b>DIREITO PRIVADO 2.....</b>                | <b>16</b> |
| • <b>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>16</b> |
| • <b>12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>18</b> |
| • <b>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>19</b> |
| • <b>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>21</b> |
| • <b>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>26</b> |
| • <b>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>27</b> |
| • <b>17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>27</b> |
| • <b>18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>28</b> |
| • <b>19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>29</b> |
| • <b>20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>29</b> |
| • <b>11º GRUPO DE DIREITO PRIVADO .....</b>  | <b>32</b> |
| • <b>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>32</b> |
| • <b>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>33</b> |
| • <b>23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>35</b> |
| • <b>24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....</b> | <b>48</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| • 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 49        |
| • 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 50        |
| <b>DIREITO PRIVADO 3.....</b>                      | <b>52</b> |
| • 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 52        |
| • 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 53        |
| • 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 53        |
| • 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 56        |
| • 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 58        |
| • 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 59        |
| • 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 60        |
| • 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 62        |
| • 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 63        |
| • 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 63        |
| • 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 65        |
| • 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 66        |
| <b>DIREITO EMPRESARIAL .....</b>                   | <b>67</b> |
| • 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL ..... | 67        |
| • 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL ..... | 71        |

# DIREITO PRIVADO 1

## 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Seguro saúde. Medicamento. Recusa por parte da ré, ao argumento de que um dos fármacos cujo fornecimento se pretende não é registrado junto à ANVISA, bem como de que o outro não consta no rol da ANS. Sentença de procedência, inclusive com condenação em danos morais. Manutenção. Medicamento que, embora não registrado na ANVISA, é indicado pela referida Agência como necessário para o tratamento, a ser ministrado junto com o outro medicamento solicitado, por sua vez registrado. Ausência no rol da ANS que, no presente caso, não elide o direito da autora. Tratamentos contidos no rol que foram esgotados. Prescrição do tratamento por médica vinculada a hospital de alto renome, com menção aos estudos que o amparam. Medicamento que possui registro na ANVISA e na FDA. Parecer do NATJUS que em certa medida reconhece haver evidências científicas que justificam seu uso. Atraso na incorporação do tratamento no rol da ANS que pode ser fatal em hipóteses como a presente. Alegada ausência de robustez nos estudos que, de todo modo, não pode ser considerada como indicativo de tratamento experimental. Danos morais ocorridos. Honorários bem arbitrados, não se admitindo sua fixação equitativa, conforme entendimento da Corte Superior. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1098041-73.2023.8.26.0100](#), Rel. Claudio Godoy, j. 28/01/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO, ACARRETANDO ÓBITO FETAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame A autora, durante 17 dias, queixou-se de dores e foi atendida pelo médico requerido, sem que fossem adotados os cuidados necessários para realizar o parto a tempo. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se houve falha no atendimento médico que justificasse responsabilização do médico, do hospital e plano de saúde pelo óbito. III. Razões de Decidir A responsabilidade do hospital e da operadora de saúde depende da demonstração de conduta culposa do médico. A prova pericial e o Conselho Regional de Medicina concluíram pela inexistência de falha no procedimento médico, considerando apenas o resultado dos exames realizados. No entanto, a prova testemunhal indicou que a conduta médica foi inadequada, desconsiderando circunstâncias particulares da gestante que exigiam maior cautela. Gestante que já contava com certa idade, já havia sido submetida várias vezes a cesariana, que se queixava de dores abdominais e por várias vezes procurou atendimento médico. Exames clínicos que estavam no limite da normalidade, mas que causavam preocupação em outros médicos a respeito do estado da paciente. Outros médicos informaram que o estado geral da paciente, a despeito do parcial resultado dos exames, recomendava maior cautela, sem liberação da gestante, com internação para acompanhamento mais próximo do caso. Omissão de cautela que se mostrava adequada constitui conduta culposa apta a ensejar reconhecimento da responsabilidade civil. Dano moral in re ipsa caracterizado. Dano material, consistente em despesas com realização de novo procedimento de fertilização artificial, que não guarda nexo de causalidade com o evento, não caracterizando dano direto e imediato, não ensejando reparação. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 40.000,00

para cada autor, totalizando R\$ 80.000,00.” (Apelação Cível nº [0014245-67.2009.8.26.0659](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 28/01/25).

## 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CABIMENTO. GRUPO FECHADO CRIADO NO APLICATIVO DENOMINADO WHATSAPP QUE NÃO IMPÕE AO ADMINISTRADOR O DEVER DE INCLUIR O NOME DO APELANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO "DECISUM" – APLICAÇÃO DO ART. 252 DO RITJSP/2009 – RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta ofensa à sua honra e não inclusão de seu nome em grupo de aplicativo denominado whatsapp. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: verificar se as alegações e provas apresentadas configuram ofensa à honra do autor apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração da prática de ato ilícito, do nexo causal e da existência de dano, conforme art. 186 do Código Civil. 4. A mera alegação de ofensa à honra não é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo indispensável a comprovação de que a conduta da ré tenha causado efetivo abalo à dignidade ou reputação do autor. 5. No caso concreto, não há nos autos elementos probatórios que confirmem a prática de ato ilícito pela parte ré ou que demonstrem o suposto abalo moral sofrido pelo autor. 6. A inexistência de demonstração do dano moral afasta o dever de indenizar, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: 7. A configuração de danos morais exige prova de ato ilícito, do nexo causal e do efetivo abalo à honra, dignidade ou reputação da parte autora. 8. A ausência de elementos probatórios que confirmem a ocorrência do dano moral impede a condenação ao pagamento de indenização. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: não informada.” (Apelação Cível nº [1007429-81.2023.8.26.0038](#), Rel. Alvaro Passos, j. 05/12/24).**

**“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em Exame Ação de indenização por danos morais ajuizada pela apelada em face dos apelantes. Sentença de primeira instância que julgou procedente o pedido. Réus apelam, alegando violação de privacidade e questionando a competência da Justiça Comum. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a viabilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos réus; (ii) a competência da Justiça Comum para julgar a ação; (iii) a existência de dano moral decorrente de ofensas contidas em mensagens privadas trocadas entre os réus. III. Razões de Decidir 3. Concedidos os benefícios da justiça gratuita aos réus, considerando a ausência de indícios de riqueza e a situação econômica declarada. 4. A Justiça Comum é competente, pois a ação não decorre de vínculo empregatício, mas de ofensas em ambiente virtual privado. 5. Não evidenciado dano moral, pois as mensagens ofensivas ocorreram em ambiente privado e não foram publicizadas. A ocorrência de abalo psicológico excepcional não foi suficientemente demonstrada. IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita não exige miserabilidade, mas comprovação de insuficiência econômica. 2. A competência da Justiça Comum**

se mantém quando a ação não decorre de relação empregatícia direta. 3. O dano moral não restou evidenciado.” (Apelação Cível nº [1006221-12.2024.8.26.0011](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 17/12/24).

“SERVIÇOS DE SAÚDE – IRROGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO HOSPITALAR – MONITÓRIA APENSADA – CIRURGIA RELATIVA A HÉRNIA UMBILICAL EPIGÁSTRICA – SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS COM EFICIÊNCIA E ZELO – VALORES NEM SEQUER IMPUGNADOS – AÇÃO MONITÓRIA DE MANIFESTA PROCEDÊNCIA - "MALPRACTICE" IRROGADA A MÉDICO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AO FÍSICO ANTE PÓS-OPERATÓRIO PROBLEMÁTICO – CONCLUSÃO EQUIVOCADA - HOSPEDEIRO OBESO E EX-FUMANTE USUÁRIO DE ÁLCOOL E COCAÍNA – PACIENTE DESOBEDIENTE E NÃO COLABORATIVO QUE RECUSOU CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA E OPTOU POR PURIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DAS MÃOS (JOHREI) – MAU ATENDIMENTO AFASTADO - INEXATA ATIVIDADE MEDICATRIZ DO ESCULÁPIO NÃO VERIFICADA PELA PROVA - CORREÇÃO DA CONDUTA DO CIRURGIÃO PLENAMENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPLEMENTAR IGUALMENTE CONCLUSIVO - OUTRO MÉDICO CHAMADO E DISPENSADO O RÉU DO ATENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA IMPORTANTE PARA OS FATOS – DEPOIMENTOS IMPRESTÁVEIS ANTE NOTÓRIA PARCIALIDADE - AÇÃO HAVIDA POR IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – APELOS PROVIDOS – RECURSO DO A. PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº [1004860-33.2019.8.26.0011](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 17/12/24).

### 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO AUTORAL. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. EVENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença de procedência, condenando o réu a pagar direitos autorais de eventos realizados, a serem calculados em 10% sobre a receita bruta dos eventos em que houve cobrança de ingresso e 10% sobre o custo musical em eventos em que não houve cobrança de ingresso, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde a realização dos eventos, e juros de mora a partir da citação, com base no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC. Irresignação do réu. LEGITIMIDADE PASSIVA. Eventos musicais realizados por iniciativa direta do município, que contratou sem intermediários os artistas. Contratação das empresas dos artistas que não importa em repasse da responsabilidade do ente realizador do evento pelo recolhimento das taxas do ECAD. Precedentes do STJ. Cobrança devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000620-61.2023.8.26.0075](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 14/12/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de procedência para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito, condenando a ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00. RECURSO DA RÉ. Acolhimento parcial. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pretensão não conhecida, uma vez que a benesse já foi concedida em sentença. MÉRITO. Alegação de contratação válida, via SMS, não comprovada. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. DANOS MORAIS. Configuração dos danos morais na hipótese, de forma in re ipsa. Quantum indenizatório reduzido



para R\$ 2.000,00, valor que se revela mais adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Precedentes desta Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1006786-54.2024.8.26.0664](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 18/12/24).

#### 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Exclusão. Dependente. Perda da condição de dependente econômico do titular. Ofensa à boa-fé objetiva. Responsabilidade pela confiança. O longo transcurso de tempo, sem o exercício do direito de desligamento da dependente, suprimiu, de um lado, a faculdade jurídica da operadora e, de outro, criou uma situação de vantagem à dependente que, doravante, não pode ser excluída por essa condição. Danos morais configurados. Cancelamento indevido de contrato de plano de saúde que extrapola o mero aborrecimento. Montante indenizatório de R\$5.000,00 que se mostra razoável. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1008484-41.2024.8.26.0003](#), Rel. Maurício Velho, j. 05/12/24).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA RÉ. I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida por 42 autores contra a ré, visando a reparação de vícios construtivos em imóveis adquiridos, além de indenização por danos morais devido à precariedade das condições habitacionais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade ativa e passiva das partes; (ii) a responsabilidade da ré pelos vícios construtivos; (iii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a possibilidade de denúncia da lide ao Município de Parapuã; (v) a fixação de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível, considerando a relação de consumo entre as partes, o que por si só afasta a possibilidade de denúncia da lide do Município de Parapuã. 4. A responsabilidade solidária da ré pelos vícios construtivos foi confirmada, com base no laudo pericial que identificou falhas na execução das obras. 5. A ilegitimidade ativa das autoras Aparecida Regina Teixeira de Lacerda e Lucimara Baroni foi afastada, permitindo-lhes exigir indenização. 6. A indenização por danos morais foi fixada em R\$10.000,00 por imóvel, considerando a gravidade dos danos e a situação dos autores. IV. Dispositivo e Tese 5. **Recurso da ré não provido e recurso dos autores parcialmente provido.** Tese de julgamento: 1. Aplicação do CDC em contratos de adesão com a CDHU. 2. Responsabilidade solidária da ré por vícios construtivos. 3. Fixação de danos morais em R\$10.000,00 por imóvel.” (Apelação Cível nº [1002149-60.2021.8.26.0407](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 16/01/25).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Implantação de desconto mensal em folha de benefício previdenciário sem autorização do agravante, que nega ter autorizado tais descontos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário do agravante sem sua autorização. III. Razões de Decidir 3. A suspensão dos descontos é justificada pela ausência de comprovação de autorização por parte do agravante. 4. O agravado tem a possibilidade de demonstrar a realidade e juridicidade do vínculo supostamente estabelecido para justificar os descontos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Decisão



reformada para suspender os descontos, sem prejuízo de demonstração pelo agravado da realidade e juridicidade do vínculo. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos não autorizados é cabível na ausência de comprovação de autorização. 2. O agravado pode demonstrar a legalidade do vínculo para justificar os descontos.” (Agravado de Instrumento nº [2004315-66.2025.8.26.0000](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 17/01/25).

## 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DIREITOS AUTORAIS. ECAD. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. Caso em exame Apelação contra decisão que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, condenando o réu a indenizar o autor em relação a danos materiais e direitos autorais. Réu alega preliminar de ilegitimidade ativa, inexistência de violação dos direitos autorais e pede a reforma da decisão para julgar improcedente a demanda. II. Questão em discussão Questão em discussão consiste em: (i) saber se há ilegitimidade ativa do apelado; (ii) verificar a existência de violação dos direitos autorais. III. Razões de decidir Legitimidade do apelado para figurar no polo ativo da ação é reconhecida, conforme o art. 99 da Lei 9.610/98. Réu não demonstrou a autorização para reprodução do repertório musical protegido. Cobrança de direitos autorais é devida. Decisão fundamentada na legislação específica e em precedentes sobre o tema, sendo mantida a condenação. IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: “1. Presente legitimidade do ECAD para promover a ação. 2. Cobrança de direitos autorais é devida”. **Recurso improvido.**” (Apelação Cível nº [1009351-34.2023.8.26.0176](#), Rel. James Siano, j. 03/12/24).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravado de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecer tratamento médico domiciliar contínuo a paciente com miastenia gravis, incluindo cuidados específicos, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer home care, conforme prescrição médica, e a adequação da multa diária fixada para garantir o cumprimento da decisão. III. Razões de Decidir 3. O relatório médico indica a necessidade imperativa de cuidados domiciliares para o agravado, portador de miastenia gravis e polineuropatia, para garantir segurança e reabilitação adequada. 4. A cobertura oferecida pela ré não atende às necessidades prescritas, e a decisão de fornecer home care é amparada pelos elementos de prova existentes, que demonstram a plausibilidade do direito e a urgência do atendimento. 5. A multa diária fixada em R\$1.000,00, limitada a R\$20.000,00, não é abusiva e é necessária para inibir o descumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade de fornecimento de home care deve atender às prescrições médicas quando demonstrada a necessidade imperativa. 2. A multa diária é instrumento legítimo para garantir o cumprimento de decisões judiciais em casos de urgência. **Legislação Citada:** Lei nº 9.656/98, art. 10. **Jurisprudência Citada:** Não há jurisprudência citada no conteúdo fornecido.” (Agravado de Instrumento nº [2341027-16.2024.8.26.0000](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 17/12/24).

## 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência - Autor vítima de perfis falsos com conteúdo vexatório contra si, na rede social administrada pela ré (Facebook) - Busca a exclusão deles, bem como seja a plataforma compelida a fornecer, os registros de acesso à aplicação (IP, data, hora, fuso horário, e-mail, número de celular e perfil do Facebook vinculados), sob pena de multa diária - Sentença de procedência - Apelo da ré que busca o afastamento da ordem de fornecimento de dados pessoais - Descabimento - Resistência indevida- Responsabilização pelo descumprimento de ordem judicial já determinada a teor do disposto no Art. 10, § 1º, da Lei 12.965/2014 ( Marco Civil da Internet) - Precedente do STJ - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1014672-20.2023.8.26.0477](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 09/01/25).

“**AÇÃO REIVINDICATÓRIA.** BEM IMÓVEL URBANO. TESE DE DEFESA FUNDADA NA OCORRÊNCIA DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM FAVOR DO RÉU. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DO COMPROVADO EXERCÍCIO DA POSSE PELO RÉU POR PERÍODO SUPERIOR A QUINZE ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER ATO DE OPOSIÇÃO À POSSE DURANTE O PRAZO LEGAL. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE, EM PRINCÍPIO, ENCONTRAM-SE PRESENTES. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PETITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006129-10.2017.8.26.0066](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 16/01/25).

## 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Menor diagnosticado com microcefalia, epilepsia e paralisia cerebral – Método Treini indicado, entre outros tratamentos (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Musicoterapia, Psicopedagogia, Educação Física e Psicologia) – Cobertura negada pela operadora – Procedência da demanda – Insurgência da ré – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso, limitando a cobertura (exclusão da educação física) – Recurso Especial interposto pela ré – Decisão do STJ que determinou a remessa do processo ao NAT-Jus – Parcial cabimento – Laudo do NAT-Jus que destacou que não há prova de superioridade do método proposto (Treini) ao convencional – Negativa de tratamento que atende aos critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP – Inexistência de provas de que os demais tratamentos são inadequados e que há prestadores de serviços na rede credenciada – Incidência da Lei nº 14.454/22 – Rol que, em regra, não é taxativo – Musicoterapia que deve ser custeada – Cobertura dos tratamentos devida, nos termos da Resolução Normativa nº 539/22, com exceção do método Treini e daquele envolvendo educação física, dado ao caráter exclusivamente educacional de que se reveste – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1021045- 98.2021.8.26.0554](#), Rel. Miguel Brandi, j. 17/12/24).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR PARA AFASTA REFORMATIO IN PEJUS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c.

danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em identificar se a devolução de valores deve ser dobrada e se é possível a majoração do valor dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há controvérsia sobre a contratação irregular ou inexistente, que autoriza a declaração de inexigibilidade de débito e a devolução dos valores. 4. A repetição de valores deve ser em dobro segundo o entendimento do STJ, que não condicionou à prova de má-fé no desconto indevido. 5. Impossível a exclusão da indenização por danos morais, em virtude da proibição da reformatio in pejus. Valor fixado na origem que é razoável e não deve ser aumentado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A devolução de valores deve ser dobrada no entendimento da Corte Superior, que não condicionou à prova de existência de má-fé no indevido desconto. 2. Apesar de a mera cobrança indevida não configurar, por si só, dano moral indenizável, é impossível sua exclusão quando a associação ré se conforma com a condenação. O valor, porém, não deve ser aumentado." Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020." (Apelação Cível nº [1004913-26.2024.8.26.0597](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 13/01/25).

## 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de Indenização por Erro Médico. Apelações interpostas por cirurgião plástico e hospital contra sentença que julgou procedente a ação. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Alegações de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de inexistência de nexo causal. Preliminar afastada. Sentença que não padece de nulidade, pois analisou as provas, fundamentando a responsabilidade dos réus na ausência de termo de consentimento informado. Mérito dos recursos. Cabimento. Ação que não alegou ausência de consentimento informado como fundamento da pretensão. Perícia conclusiva no sentido de que a conduta do médico foi adequada e que os danos decorreram de doença autoimune, afastando o nexo causal. A falta do termo de consentimento informado não é suficiente para, por si só, conduzir à responsabilização do médico se a ação não vem fundada nessa alegação. Prova pericial que concluiu pela ausência de nexo causal. Prevalência da prova técnica que indica a regularidade da conduta médica. Sentença reformada. Recursos providos.” (Apelação Cível nº [1019525-29.2016.8.26.0506](#), Rel. Pedro De Alcântara da Silva Leme Filho, j. 04/12/24).

“APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Direito de imagem – Campanha publicitária de produto comercializado pela ré – Permanência do uso da imagem do autor no site da empresa recorrida, após o decurso do prazo contratual – Autorização da utilização do material publicitário, por prazo indeterminado, restrita à agência de publicidade e à produtora, para fins de demonstração do trabalho criativo – Cláusula contratual não extensiva à empresa-ré, que comercializa o produto - Violação ao direito de imagem caracterizada – Dever de indenizar que é inerente ao uso indevido da imagem do autor, independentemente de qualquer outro requisito – Contratação original, no entanto, que abrangia divulgação mais ampla, em TV aberta - Danos materiais a serem calculados, oportunamente, utilizando metade da remuneração mensal prevista no contrato, pelo tempo que perdurou o ilícito – Lucros de intervenção não cabíveis – Contratação original que não previu participação do autor no resultado das vendas – Reparação material com base na remuneração do trabalho suficiente para ressarcir os prejuízos patrimoniais - Indenização por danos morais estimada

em R\$ 10.000,00 – Montante condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a dupla finalidade do instituto – Condenação da ré, ainda, na obrigação de se abster de reproduzir a imagem do autor, sem seu consentimento, sob pena de multa – Não cabimento de imposição de multa por litigância de má-fé – Meras divergências sobre interpretação de cláusula contratual - Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1172050-06.2023.8.26.0100](#), Rel. Mônica de Carvalho, j. 29/01/25).

## 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**Apelação** - Compra e Venda - Declaratória de direitos - Sentença de improcedência - Apelo do autor - **Preliminar - Legitimidade ativa configurada** - Autor afirma ser o verdadeiro contratante - Teoria da asserção - **Mérito** - Conjunto probatório comprova o réu ter ludibriado o autor, seu próprio pai, e a CDHU, firmando contrato de cessão de posse da unidade habitacional em seu nome, embora a posse, melhorias e prestações sempre quitadas pelo pai - Simulação - CDHU não apresentou argumento que inviabilizasse a concessão da moradia ao real adquirente - **Subsistência do negócio jurídico ante a teoria da propriedade aparente - Inteligência do art. 167, § 2º do Código Civil - Respeito à função social da propriedade e boa-fé objetiva - Sentença reformada - Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1000555-45.2020.8.26.0407](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 11/12/24).

“Ação de regresso destinada ao reembolso de quantias pagas em reclamações trabalhistas, em virtude do redirecionamento da execução e o reconhecimento da solidariedade passiva por sucessão e/ou formação de grupo empresarial de fato - Procedência parcial na origem - Preliminar de nulidade prejudicada - Cabimento da cobrança pelo valor integral do débito solvido, obrigação indivisível - Inteligência dos arts. 205, 275, 283, 285, 884, 934 e 942 do Código Civil - Prescrição decenal - Ilícito contratual/negocial - Blindagem do patrimônio familiar - Legitimidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica - Abuso, insolvência, confusão e desvio verificados - Comprovação da prática de atos preordenados nocivos aos credores, mediante o esvaziamento patrimonial da pessoa física, com a transferência dos ativos à sociedade, seguida de doação das cotas às filhas, com reserva de usufruto ao pai, e a conferência de poderes ilimitados de administração/gestão da companhia - Inexistência de causas excludentes da exigibilidade do débito e/ou de responsabilidade perante o evento - Ausência de coisa julgada ou preclusão - Readequação da disciplina da sucumbência - Sentença parcialmente alterada - Recurso do autor provido, desprovido o dos réus.” (Apelação Cível nº [1020621-44.2022.8.26.0482](#), Rel. César Peixoto, j. 11/12/24).

“Apelação cível. Direito Civil. Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa cumulada com adjudicação compulsória, imissão na posse, indenização por lucros cessantes e danos morais. Anterior cautelar de protesto judicial contra alienação de bens. Alegação de simulação em relação à doação para proteger patrimônio disputado. Sentença de improcedência. **Caso em exame.** Autores alegam ter firmado contrato de permuta com os corréus, envolvendo bem imóvel e cotas de fundo de investimento, com transferência de propriedade registrada. Doação do imóvel pela corré Anastasi para o filho do titular da empresa doadora. Consequente alegação de simulação. Sentença de improcedência, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios. **Questão em discussão.** Possível ocorrência de cerceamento de defesa pela não apreciação de

provas. Regularidade dos negócios jurídicos firmados entre as partes. **Razões de decidir.** Cerceamento de defesa caracterizado. Necessária a complementação da instrução processual. Indícios da veracidade dos fatos alegados pelos autores, com mensagens que indicam negociações entre as partes. Sentença anulada para permitir a produção de provas orais e complementação da perícia grafotécnica. **Dispositivo e tese.** Recurso de apelação provido. Cerceamento de defesa caracterizado.” (Apelação Cível nº [1083464-90.2023.8.26.0100](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 17/12/24).

“**DIREITO DE HERANÇA** - Ação declaratória de inexistência de direito de herança - Sentença de procedência para o fim de excluir o requerido do inventário dos bens deixados pela genitora das partes - Inconformismo do requerido - Acolhimento - Pedido de exclusão do requerido dos autos do inventário que não prospera - Requerido que, embora adotado por terceiro, foi incluído como herdeiro no testamento da falecida redigido após a adoção - Vontade da testadora que deve prevalecer, desde que não verificada violação à legítima - Artigo 1.899 do Código Civil - Recorrido que, ademais, reconheceu a qualidade de herdeiro testamentário do recorrente nas primeiras declarações - Pretensão que revela comportamento contraditório e inobservância do princípio do "venire contra factum proprium" - Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1123196-78.2023.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 17/12/24).

“**APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.** Sentença de improcedência do pedido inaugural. Fornecimento do medicamento Somatropina 10mg. Irresignação do autor. Lícitude da exclusão contratual do fornecimento de fármacos de uso domiciliar, salvo para tratamento de neoplasia malignas, em regime de home care ou integrantes do Rol da ANS. Inteligência do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e do art. 17, parágrafo único, VI, da Resolução nº 465/2021 da ANS. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. Medicamento injetável de fácil manejo. Inexistência de ressalva pelo médico assistente quanto ao uso assistido por técnico de saúde. Negativa de cobertura que não se contrapõe à legislação consumerista. Não configuração das hipóteses legais de custeio obrigatório. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1024870-49.2024.8.26.0100](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 17/12/24).

“**APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.** Insurgência das partes contra sentença de procedência. Hospital que deixou de entregar o membro amputado da genitora do autor juntamente com o restante do corpo, vindo a informá-lo sobre o ocorrido somente após o sepultamento. Aplicação Resolução ANVISA RDC 306/04, item 7.1.1, I, c/c art. 17, I, da Resolução nº 358/05 do CONAMA. Dano moral evidenciado, diante do sofrimento imposto ao autor. Valor arbitrado em sentença que não comporta modificação, visto que proporcional ao dano causado e a capacidade econômica das rés. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1071242-27.2022.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 17/01/25).

“**APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. UTILIZAÇÃO DE LONAS DETERIORADAS PARA PROTEÇÃO DA CARGA QUE RESULTOU NA AVARIA DE PARTE DO MATERIAL TRANSPORTADO. CLÁUSULA DDR QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DERIVADA DO SERVIÇO COMPROVADAMENTE MAL PRESTADO E QUE NÃO PODE SER ENTENDIDA COMO EXCLUDENTE**

UNIVERSAL DE RESPONSABILIDADE. DIREITO DA SEGURADORA AO RESSARCIMENTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000371-33.2019.8.26.0146](#), Rel. César Zalaf, j. 17/01/25).

“Ação de indenização por danos morais derivados de publicação de matéria inverídica ofensiva à honra, cumulada com a exclusão/retificação das informações publicitárias - Decisão de improcedência - Inteligência dos arts. 5º, IV e 220 da Constituição Federal - Supremacia do direito fundamental de informação e de livre manifestação/expressão dos órgãos de imprensa no regime democrático - Abuso ou transgressão ética não caracterizados - Críticas inerentes ao exercício do cargo público perante o e. Superior Tribunal Eleitoral - Inexistência de ofensa à personalidade do membro de poder (ex-magistrada) - Prevalência do interesse coletivo duma sociedade pluralista e sem preconceitos - Abuso, infração de deveres, inverdades, culpa ou dolo não caracterizados na espécie - Reparação compensatória indevida - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008995-17.2016.8.26.0004](#), Rel. César Peixoto, j. 28/01/25).

## 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – COBERTURA DE MEDICAMENTO ORAL A BASE DE CANABIDIOL – NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL** – Agravante que contesta o dever de custeio de fármaco com canabidiol e outros derivados canábicos por ser domiciliar – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Laudo do médico assistente que atestou diagnóstico de bruxismo crônico e refratário à utilização de tratamentos alternativos – Fato de o remédio ser de uso domiciliar que não afasta o dever de cobertura no caso concreto – Produto que não pode ser adquirido em farmácias comuns e depende de importação com regime de autorização especial pela ANVISA, a trazer verossimilhança ao dever de custeio em favor do consumidor – Precedentes deste TJSP – Perigo da demora decorrente do quadro de dor de grande intensidade com prejuízo às atividades diárias – Descabimento de redução das astreintes – Elevado poder econômico da agravante e relevância dos interesses da agravada que justificam o importe da multa cominatória em atenção à função coercitiva do instituto – Decisão mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravamento de Instrumento nº [2355174-47.2024.8.26.0000](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 19/12/24).

“AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Cobertura de medicamento oral a base de canabidiol. necessidade de importação com autorização especial. Agravante que contesta o dever de custeio de fármaco com canabidiol e outros derivados canábicos por não constar do rol da ANS e ser de uso domiciliar. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Laudo do médico assistente que atestou diagnóstico de depressão severa (CID-10:F:32). Falta de previsão no rol da agência reguladora que não afasta o fumus boni iuris, pois há verossimilhança na alegação de eficácia científica do tratamento (art. 10, §13, da Lei 9.656/98), já tendo sido a paciente submetida ao uso de outros fármacos convencionais, sem obtenção de êxito no controle da doença. Fato de o remédio ser de uso domiciliar que não afasta o dever de cobertura no caso concreto. Produto que não pode ser adquirido em farmácias comuns e depende de importação com regime de autorização especial pela ANVISA, a trazer verossimilhança ao dever de custeio em favor do consumidor. Precedentes deste TJSP. Perigo da demora decorrente do agravamento do quadro



da agravada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2271316-21.2024.8.26.0000](#), Rel. Coelho Mendes, j. 24/01/25).

“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Associação de aposentados. Descontos indevidos perpetrados diretamente no benefício previdenciário da parte autora. Repertório dos autos que traduz contratação indevida. Inexigibilidade bem determinada. DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. Pertinência. Natureza alimentar da verba atingida, somada à abusividade da contratação que ensejam reparação moral (R\$ 5.000,00). Precedentes. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.” (Apelação Cível nº [1003787-76.2024.8.26.0358](#), Rel. Jair de Souza, j. 28/01/25).



# DIREITO PRIVADO 2

## 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Não cabimento da reintegração na posse integral do imóvel de que os apelados, por negócio jurídico celebrado com os demais condôminos, se tornaram coproprietários – Impossibilidade, contudo, de fruição integral do imóvel pelos apelados, em prejuízo do exercício da compossse pelos apelantes durante o período que antecedeu a consignação em pagamento do preço devido pelos apelados para a aquisição desse bem – Reconhecimento do direito ao exercício de compossse que importa na indenização pelo uso exclusivo do imóvel pelos apelados, como fixado na r. sentença – Pedido de rescisão contratual incabível em sede recursal, por se tratar de inovação em relação ao pedido formulado na petição inicial – Tratativas para a contração de financiamento bancário destinado ao pagamento de parte do preço que, apesar de não previsto em contrato, contou com a aceitação posterior dos promitentes vendedores, como decorre do comportamento que adotaram – Posterior recusa do promitentes vendedores em receber o preço pactuado, com fundamento em pretensão de rescisão do contrato que, porém, não foi concretizada pela sua inércia em mover o procedimento necessário para essa finalidade – Inércia incompatível com o dever de boa-fé que incide na contração e na execução do contrato – Consignação em pagamento julgada procedente – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1001461-15.2022.8.26.0100](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 12/12/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços – Pacote de viagens – Cancelamento de reserva de hotel – Autor que alega ter sido surpreendido com o cancelamento da reserva do hotel contratado para sua lua de mel por meio de pacote de viagens – Pretensão de responsabilização da agência de viagens e do hotel – Sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00 – Insurgência do hotel réu – Descabimento – Legitimidade do hotel para figurar no polo passivo da ação – O requerente imputou ao hotel requerido responsabilidade pelo cancelamento da reserva – Embora a rede hoteleira alegue que não mantinha relação com a agência de viagens ré (123 Viagens e Turismo), admite relacionamento com outra agência (Decolar), mencionando que esta intermediou a venda à agência ré (123 Viagens e Turismo) – Hipótese em que o hotel réu permitiu que a agência de viagens ré 123 adquirisse as reservas no hotel, ainda que por meio de outra agência (Decolar), com o intuito de revendê-las ao consumidor final, passando a integrar a cadeia de fornecimento de serviços – Responsabilidade solidária das rés (artigos 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) – Dano moral configurado – Situação vivenciada pelo autor que transcende o mero aborrecimento – Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor de R\$ 10.000,00 é adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018999-82.2023.8.26.0032](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 12/12/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (DEMURRAGE) – ATRASO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE EQUIPAMENTOS IMPORTADOS POR ERRO DA TRANSPORTADORA NO PREENCHIMENTO DOS DADOS DA AUTORA

CONSIGNANTE NO CONHECIMENTO DE EMBARQUE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES - Ficando incontroverso que a ré preencheu incorretamente os dados da autora no conhecimento de embarque da carga importada, deve ela responder pelas despesas de armazenamento e de sobrestadia suportados pela consignante da mercadoria, inclusive em relação ao modelo de contêiner utilizado no depósito – A incorreção das NCMs (Nomenclaturas Comuns do Mercosul) nas faturas dos equipamentos exigiu prazo menor para ser sanado, não mostrando relevância para o desembaraço relativamente ao tempo necessário à retificação da identificação da consignante junto à autoridade aduaneira – Hipótese em que a ré deve ser exonerada de responsabilidade apenas no período compreendido entre 15/01/2020 e 21/01/2020, por demora injustificável imputada à autora na autenticação de firma de seu representante legal das declarações exigidas pela Aduana. Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1053882-53.2020.8.26.0002](#), Rel. Walter Fonseca, j. 12/12/24).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sentença de procedência, em julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença desprovida de relatório, requisito essencial para a sua prolação (art. 489, inciso I, CPC) – Ausência de análise dos pedidos de (i) "publicação na imprensa oficial do edital previsto no art. 94, do Código de Defesa do Consumidor, com o escopo de dar conhecimento a terceiros e à coletividade, dando-se ampla divulgação também aos órgãos de comunicação social" (fl. 28); (ii) intimação da "Municipalidade de Ouroeste para, querendo, integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativa, nos termos do artigo 5º, §2º da Lei nº 7.347/85" (fl. 28), formulados na petição inicial – Cerceamento de defesa, outrossim, configurado – Elementos probatórios que justificavam a concessão de medida liminar, porém não se mostravam suficientes para embasar decisão final, em cognição exauriente – Necessidade de instrução probatória para averiguar as alterações e quedas de energia noticiadas pela população, bem como sua origem, e aquilatar a qualidade dos serviços prestados pela concessionária requerida – Parâmetros estipulados pelo Supremo Tribunal Federal para a atuação judicial em processos que envolvem a realização de direitos fundamentais (Tema nº 698 da Repercussão Geral) – Medida liminar deferida pelo douto magistrado que deverá permanecer em vigor, com as adaptações realizadas no bojo do Agravo de Instrumento nº 2108218-54.2024.8.26.0000 - Recurso parcialmente provido, para anular a r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem.” (Apelação Cível nº [1000221-75.2024.8.26.0696](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 30/01/25).

“APELAÇÃO – CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS – CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES, EM AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR EMPREGADO CONTRATADO PELA APELADA, DE FORMA SOLIDÁRIA – PAGAMENTO, PELO APELANTE, DO VALOR DA CONDENAÇÃO NA AÇÃO TRABALHISTA – Responsabilidade exclusiva do apelado pelo pagamento das verbas trabalhistas prevista no contrato celebrado entre as partes – Direito de regresso em favor do apelante – Sentença de procedência da ação para declarar inexigível o valor de R\$602.726,38, retido pelo apelante a título de direito de regresso em razão da condenação imposta na reclamação trabalhista nº 0001720-34.2015.5.02.0065, e para condenar o banco réu, em consequência, a ressarcir à autora a quantia retida a tal título – Reconvenção julgada improcedente – Apelação do banco réu — Alegação de que o contrato previu expressamente a responsabilidade da apelada pelo pagamento de verbas trabalhistas, devidas aos empregados terceirizados, decorrentes da prestação dos serviços previstos em contrato – Aplicação dos princípios do *pacta sunt servanda* e da boa-fé objetiva – Direito do empregado reconhecido em ação

própria – Obrigação de regresso que não é alterada pela declaração da nulidade da relação empregatícia havida entre prestadora de serviço e a reclamante, porque prestava serviços diretamente ao apelante, pois a declaração desse fato na esfera trabalhista não tem o condão de afastar a eficácia de cláusulas livremente pactuadas entre as partes contratantes – RECURSO PROVIDO para condenar a autora reconvinida no ressarcimento das verbas trabalhistas pagas diretamente pelo réu e que não foram abrangidas pela retenção realizada pelo réu com fundamento no contrato, com a consequência improcedência da ação movida pela autora.” (Apelação Cível nº [1138301-66.2021.8.26.0100](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 30/01/25).

## 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROMOVIDA SEPARADAMENTE POR MEMBROS DA FAMÍLIA. GENITORA QUE JÁ FOI INDENIZADA EM AÇÃO ANTERIOR COM A IDENTIFICAÇÃO DE VALORES JUSTAMENTE PELA PRESENÇA DA CRIANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.** Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. **Primeiro, mantém-se a improcedência da ação por outros fundamentos.** Autor que, embora residente em São José dos Pinhais/PR, optou por litigar em São Paulo. Transporte aéreo, no trecho Curitiba – Juazeiro do Norte, com conexão em São Paulo. Cancelamento de voo. A questão não se resolvia com distinção da situação da GOL, como explicitado na r. sentença. A rigor, a GOL poderia ser responsabilizada pelo evento danoso. Porém, não se verificaram danos morais em relação ao menor autor. Não poderiam ser igualadas as extensões dos danos morais dos adultos e da criança que contava com apenas sete anos, na época dos fatos. Pode-se afirmar que o menor não tinha percepção completa daqueles fatos e, desta forma, não experimentou qualquer nível de aborrecimento dos adultos. **E segundo, reconheço a litigância de má-fé da parte autora.** Fragmentação indevida de demandas, buscando-se, de forma artificial, a elevação de reparação dos danos morais de cada membro da família. Caso em que na mesma viagem o autor menor estava acompanhado por adultos responsáveis (genitora, avó e tios) e que promoveram ações distintas. No lugar de cooperação das partes e dos advogados, o que se verificou foi um desperdício da máquina judiciária – 05 processos distintos, com 05 citações, 05 contestações, 05 sentenças e 05 acórdãos. E bastava um processo. Algo que, pela especialização do nobre causídico, restou descumprido e sequer minimamente explicado. Fragmentou-se o litígio, de modo a buscar múltiplas indenizações. Um objetivo ilícito com um agir processualmente temerário. Esse objetivo de ampliar, artificialmente, o litígio para elevar obtenção de reparação de danos morais configura um "objetivo ilegal" (art. 80, III CPC) com um agir temerário de violação da ética processual (art. 80, V CPC). Reconhecimento, de litigância de má-fé com imposição de multa processual de 5% do valor da causa (atualizado, desde o ajuizamento). **Ação julgada improcedente por outros fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1021506-05.2023.8.26.0068](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 11/12/24).

**“APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL** – alegações de que são distintos o objeto da penhora e o do futuro leilão em razão da construção erigida nos lotes constrictos e de ocorrência de acessão inversa – matérias não arguidas na inicial – apelo não conhecido quanto aos tópicos. **OBJEÇÕES PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA**

– julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa em desfavor dos apelantes – documentos dos autos suficientes para o desate da lide – decisão devidamente fundamentada – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeções rejeitadas. **EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES** – apelantes que celebraram contrato de compra e venda de unidades do empreendimento lançado por Verdes Mares Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. – pretensão de levantamento da construção que recaiu sobre parte do terreno em que o empreendimento está sendo construído – descabimento – questão relativa à eficácia da construção resolvida nos autos do processo nº 1054523-67.2022.8.26.0100 – apelantes que firmaram os contratos com pessoa jurídica que não era titular do imóvel em questão – existência de irregularidades no empreendimento – posse não exercida pelos apelantes sobre as respectivas unidades que lhes foram prometidas que ainda estão em construção – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. **Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.**” (Apelação Cível nº [1041619-78.2023.8.26.0100](#), Rel. Castro Figliolia, j. 11/12/24).

“**APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL** – alegações de que são distintos o objeto da penhora e o do futuro leilão em razão da construção erigida nos lotes constritos, de que houve vício de penhora e continuidade dos atos executórios sobre a construção, bem como a ocorrência de acessão inversa – matérias não arguidas na inicial – apelo não conhecido quanto aos tópicos. **OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA** – julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa em desfavor da apelante – documentos dos autos suficientes para o desate da lide. **EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES, DECLARADA A INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL EM RELAÇÃO AO EMBARGADO – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE** – bem de titularidade do sócio Pedro Elias de Martins que foi arrestado por conta de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido pelo ora apelado contra a executada Coco Verde – sócio da executada e também da apelante que integralizou o capital social da empresa com o imóvel em questão – apelante que, em razão da integralização, sustenta que é seu o domínio da fração ideal – transferência do bem à apelante que ocorreu quando já havia averbação do arresto na matrícula – descabida a alegação de que deve ser considerada a data da integralização do capital social anterior ao arresto – integralização do capital social que ocorreu após a citação da coexecutada Coco Verde – ocorrência de verdadeira confusão entre as empresas, ambas administradas por Pedro – ciência da apelante acerca do processo de execução e de todos riscos da alienação que eram evidentes, dado que Pedro era seu sócio administrador – má-fé evidenciada – inexistência de fato novo – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. **Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.**” (Apelação Cível nº [1054523-67.2022.8.26.0100](#), Rel. Castro Figliolia, j. 11/12/24).

### 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Embargos à execução. Sentença de improcedência. PRELIMINARES. Intempestividade não verificada. Recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, §5º, do CPC. Sentença devidamente fundamentada, cumprindo os requisitos do artigo 489 do CPC. MÉRITO. Ilegitimidade passiva da embargante configurada. Empresa que figurou como interveniente hipotecante no contrato de promessa de compra e venda celebrado. Imóvel dado em garantia alienado a terceiro, ciente acerca do gravame. Direito de sequência que garante ao credor

"perseguir" o bem, ainda que alienado. Artigos 1.419 e 1.475 do CC. Alienado o bem, não mais persiste a legitimidade passiva do antigo proprietário. Execução que deve ser ajuizada contra o atual titular do bem gravado. Art. 779, V, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1000115-27.2024.8.26.0369](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 18/12/24).

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais O autor alega nulidade da sentença por configurar decisão surpresa e pela falta de decisão saneadora, além de contestar a valoração das provas e a rescisão contratual. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade da sentença; (ii) se a rescisão contratual foi válida; e (iii) se o autor tem direito a indenização por lucros cessantes e por danos morais. III. Razões de decidir Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, pois não houve decisão surpresa. A rescisão contratual foi justificada por condutas inadequadas do autor, conforme cláusulas contratuais. O autor não comprovou a alegação de recebimento de pacote com entorpecentes. Comprovada a infração concreta do autor aos regimentos de utilização do aplicativo de transporte particular de passageiros. Existência de justa causa, a autorizar a rescisão imediata do contrato – Possibilidade de rescisão imediata que não guarda, em si, um caráter abusivo IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na sentença proferida em julgamento antecipado. 2. A rescisão contratual foi válida e justificada. 3. Não há direito a indenização por lucros cessantes e danos morais."" (Apelação Cível nº [1007346-49.2023.8.26.0011](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 07/01/25).

"APELAÇÃO – Embargos à Execução – Prestação de serviços educacionais – Alegação de ilegitimidade passiva – Descabimento – Obrigação solidária - Responsabilidade de ambos os genitores pelas despesas escolares dos filhos - Arts. 1643 e 1644, ambos do Código Civil – Falecimento do executado – Sucessão processual – Inexistência de inventário – Possibilidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo – Art. 110, do Código de Processo Civil e art. 1.784, do Código Civil – Ausência de demonstração de inexistência de bens - Herdeiros que respondem nos limites da força da herança eventualmente transferida – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso." (Apelação Cível nº [1003073-25.2023.8.26.0529](#), Rel. Simões de Almeida, j. 10/01/25).

"Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de Rio de Janeiro a Uberlândia, com conexão em Guarulhos – Cancelamento do voo contratado, por problemas mecânicos da aeronave, com reacomodação do autor para outro voo em aeroporto diverso – Atraso de 8 horas com relação ao itinerário originalmente contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviço evidenciada – Manutenção não programada – Fortuito interno – Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo – Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora – Danos morais, todavia, não demonstrados – O mero atraso do voo, com reacomodação para outro com a maior brevidade possível, por si só, não enseja danos morais, sendo prestado pela companhia aérea assistência material (alimentação e



transporte) – Jurisprudência do STJ e desta Câmara – Sentença de improcedência mantida – Recurso negado.” (Apelação Cível nº [1019910-84.2023.8.26.0003](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 17/01/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA- CRIPTOMOEDAS- INFORMAÇÕES PERANTE CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS "EXCHANGES"- POSSIBILIDADE – Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Informações acerca de criptomoedas– Expedição de ofício – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judicial- Sisbajud que não abrange os destinatários da ordem judicial: – Em execução, é cabível o pedido de expedição de ofício a corretoras de criptoativos para verificação de patrimônio dos devedores, pois tal providência não pode ser adotada diretamente pela parte, diante do sigilo que recai sobre tais informações, sendo imprescindível, no caso, a intervenção do Poder Judicial. Realização de pesquisa "Sisbajud" que se mostra inócua para este fim, por não abranger os destinatários da ordem judicial. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2346426-26.2024.8.26.0000](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 31/01/25).

## 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos agravantes, sob alegação de se tratar de bem de família – Nova narrativa e documentos apresentados somente nesta sede recursal que não comportariam ser conhecidos nesta sede recursal – Alegação de impenhorabilidade – Acolhimento, porquanto consta que é o único imóvel residencial da agravante Nadiny que é utilizado para residência de seu irmão, integrante de sua família, não importando, portanto, que a agravante resida com sua genitora na cidade de Franca-SP – Da mesma forma, não importa ter sido reconhecido a impenhorabilidade do imóvel que serve de residência de sua mãe, que também integra o polo passivo da execução, posto que se trata de bem pertencente a ela exclusivamente – Em relação aos demais imóveis pertencentes à referida agravante nada foi alegado, por sua vez, no sentido de que também teriam sido utilizados como residência esta agravante - Hipótese de bem de família configurada - Alegação de impenhorabilidade, nos termos da Lei n. 8.009/90, que merece ser acolhida – Recurso provido para tanto.” (Agravado de Instrumento nº [2162417-26.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 02/12/24).

“Agravado de instrumento. IDPJ. Arresto de bem dado em garantia fiduciária. Histórico societário e ausência de suporte fático na constituição da garantia fiduciária. Agravados que não impugnam circunstanciadamente os fundamentos de fato e de direito invocados na minuta recursal. Art. 300 do CPC. Medida ora deferida, limitando-se a cautela aos direitos sobre o imóvel. Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2264954-03.2024.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 02/12/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER VAZIO - CARGA RETIDA PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PRELIMINARES REJEITADAS - INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - INTERESSE DE



AGIR ASSENTE - PRETENSÃO RESISTIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA - TERIA DA ASSEÇÃO - APELANTE QUE FIGURA COMO DEPOSITÁRIA DA CARGA RETIDA - COFRE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MERCADORIA POR ELE ACONDICIONADA - DEVOLUÇÃO DA UNIDADE DE CARGA DE RIGOR - NÃO COMPROVADO FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA - PRECEDENTES DA E. CORTE BANDEIRANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000105-62.2024.8.26.0375](#), Rel. Carlos Abrão, j. 02/12/24).

“Ação regressiva de ressarcimento de danos. Transporte terrestre de carga. Improcedência. Apelo da autora. Responsabilidade civil da ré de entregar a mercadoria transportada ao local de destino. Inteligência dos artigos 749 e 750 do Código Civil. Roubo de carga. Excludente de responsabilidade não aplicada ao caso. Descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco pela ré. Direito da seguradora de se sub-rogar de eventos amparados na apólice contra o transportador. Ressarcimento do valor da carga roubada devido à autora. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1014918-06.2021.8.26.0309](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 02/12/24).

“Apelação – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada – Medida visando o fornecimento de água no imóvel da autora – Loteamento irregular – Improcedência – Descabimento – Serviço de natureza pública essencial à dignidade da pessoa humana – Loteamento irregular – Irrelevância – Recusa injustificada da ré – Obrigatoriedade da prestação de serviço reconhecida - Ação que deve ser julgada integralmente procedente – Inversão do ônus da sucumbência - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1005244-68.2024.8.26.0577](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 02/12/24).

“Apelação - Ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento – Contratos de empréstimos consignados – Pedido de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos da parte autora – Improcedência - Inobservância do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor – Necessidade de designação de audiência de conciliação para apresentação do plano de pagamento – Violação ao devido processo legal – Sentença anulada de ofício – Recurso prejudicado, com determinação.” (Apelação Cível nº [0006400-74.2024.8.26.0071](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 02/12/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. EXECUTADO QUE NÃO COMPROVOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2288601-27.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 11/12/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO BANCO RÉU. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADAS. AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE. ALEGAÇÃO DE AS OPERAÇÕES IMPUGNADAS DECORRERAM DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, ADVINDOS DA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO BANCÁRIO, A CARACTERIZAR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ANTE O RISCO DA ATIVIDADE

(SÚMULA 479/STJ). INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CLIENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1005962-41.2023.8.26.0564](#), Rel. César Zalaf, j. 11/12/24).

“Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos – Contrato de transporte marítimo – Liberação da carga no Porto de Santos – Parcial procedência – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada – Valor da causa que deve corresponder ao valor controvertido, conforme contido no artigo 292, inciso II, do CPC e não sobre o valor total da mercadoria transportada – Redução ao proveito econômico pretendido é medida que se impõe – Incompetência da justiça brasileira em razão da existência de cláusula de eleição de foro – Rejeição – Incidência do artigo 21, inciso II do CPC – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Obrigação expressamente assumida pela ré, que, na qualidade de representante legal da transportadora (sendo este fato incontroverso), é a responsável pela conclusão da obrigação em território nacional – Descabida a exigência de apresentação da via original do Conhecimento de Embarque Marítimo (Bill of Lading) – Exigência que, ademais, não consta no artigo 7º do Decreto-Lei nº 116 de 25 de janeiro de 1967, repetida no artigo 40 da Instrução Normativa da SRF 800/07 – Impossibilidade de condicionar a liberação da mercadoria ao pagamento de caução – Indenização pelos prejuízos materiais cabível – Pretensão de redução dos valores devidos a título de armazenagem e demurrage – Matéria que não foi arguida em contestação – Nítida inovação recursal que impede o conhecimento da matéria – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1139693-70.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/12/24).

“1- AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA REPOR-TADA À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - RECURSO - JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA ASSENTE - IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 2- AGRAVO INTERNO HOSTILIZANDO A SUSPENSÃO DA LIMINAR PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - PROVIMENTO DO AGRAVO - RECURSO PREJUDICADO. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento nº [2334346-30.2024.8.26.0000](#) e Agravo Interno Cível nº [2334346-30.2024.8.26.0000/50000](#), Rel. Carlos Abrão, j. 11/12/24).

“Apelação. Restituição de valores. Erro em transferência bancária. Obrigação de restituição. Enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira que utilizou o montante depositado para abater a dívida do correntista. É direito do depositante ao estorno em caso de transferência equivocada. Inteligência do art. 884 do Código Civil. Ação ora julgada procedente. Sucumbência invertida. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1009198-56.2024.8.26.0405](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 11/12/24).

“Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – Sentença de extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – Determinação de expedição de mandado de constatação em atendimento às orientações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) por suspeita de irregularidade na representação processual – Certidão do Oficial de Justiça confirmando que o autor foi procurado por terceiros e que não conhece o patrono pessoalmente, tampouco o procurou – Afirmação do

autor de que pretendia a redução dos valores das parcelas do empréstimo bancário contratado – Ajuizamento da ação objetivando a inexigibilidade do débito em razão de inexistência da relação jurídica – Causa de pedir e pedidos da ação não provenientes da vontade do autor - Manutenção da extinção da ação que é de rigor - Peculiaridade do caso que justifica a expedição de ofício ao Conselho de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Conduta duvidosa do advogada e indícios de prática de infrações disciplinares e violação ao princípio ou norma de ética profissional – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000961-88.2024.8.26.0128](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/12/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES, DA AUTORA PELA MAJORAÇÃO E DO RÉU PELO AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DA QUANTIA ABITRADA. DEMORA EM LIBERAR ADENTRAMENTO DA AUTORA, QUE SE RECUSOU EM PASSAR POR DETECTOR DE METAL EM RAZÃO DE BOMBA INSULÍNICA, NA AGÊNCIA BANCÁRIA. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA ADOTADO PELO PREPOSTO AGIU COM URBANIDADE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1001513-08.2023.8.26.0219](#), Rel. César Zalaf, j. 11/12/24).

“Ação de indenização – Improcedência – "Golpe das pequenas tarefas e/ou da falsa oportunidade de investimento" consistente em seguir perfis e curtir publicações em redes sociais e, posteriormente, investir em plataforma de criptomoedas, denominada Coinpto – Transferências feitas pela correntista via PIX para terceiros desconhecidos – Alegação de que o réu faltou com o dever de segurança por permitir o envio dos valores para "contas laranjas", deixando de realizar o bloqueio cautelar mesmo diante do evidente indício de fraude – Admissibilidade, a despeito da evidente culpa da autora pela ocorrência deste golpe, que, como ela mesma afirmou - Falha na prestação dos serviços das instituições financeiras, contudo, também configurada, notadamente quanto a abertura das contas utilizadas pelos golpistas para receberem os valores transferidos pela autora – Regularidade da abertura destas contas, apontadas pela autora como contas laranjas, não demonstrada pelo réu, conforme ônus probatório que lhe competia, tendo sido determinada pela douta Magistrada a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6º., inc. VIII, do CDC - Responsabilidade do réu que também deve ser reconhecida no presente caso, nos termos do art. 14 do CDC, do art. 927, § único, do Código Civil e Súmula n. 479 do E. Superior Tribunal de Justiça - Hipótese de culpa concorrente evidenciada, devendo ser reconhecido, contudo, que houve culpa em maior grau por parte do réu, na proporção de 70% por permitir a utilização de seu sistema para prática de golpes como aqui versado, evidenciando, assim, que não tomou as cautelas necessárias para evitar esta utilização – Demandante que faz jus, também, a indenização por danos morais - Ação que deve ser julgada parcialmente procedente - Recurso da autora provido em parte.” (Apelação Cível nº [1177915-10.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/12/24).

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer – Procedência – Furto de telefone celular – Transações financeiras realizadas pelos criminosos por meio do uso do aplicativo do banco – Contratação de empréstimo e realização de sete transferências em um único dia e em pouco mais de vinte segundos impugnadas pelo demandante – Transações que destoam do perfil do correntista – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3º,

§ 2º, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, de referido Código – Requisitos não atendidos na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pela ré – Responsabilidade desta corretamente reconhecida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1130952-41.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/12/24).

“Agravado de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória de urgência – Alegação de irregularidade no bloqueio de conta virtual – Probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Indeferimento que deve ser mantido - Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2323975-07.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/12/24).

“Agravado de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência recursal contra decisão que indeferiu o levantamento de valores requerido pelo exequente – Depósito judicial realizado pelo executado – Descabimento do seu levantamento até que se realize a venda do café apreendido pelo agravante, que foi autorizada em Agravo de Instrumento interposto anteriormente por este – Ainda que a ação revisional não tenha o condão de suspender a execução, o levantamento de valores deve ficar obstado até a solução dos pontos controvertidos – Executado que, ademais, ao depositar o valor judicialmente, nada dispôs a respeito de se tratar de quantia incontroversa – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2365156-85.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 12/12/24).

“Embargos de declaração – Reapreciação – Recursos Repetitivos – Recursos Especiais 1348640/RS e 1820963/SP – Artigo 1.030 do CPC – Encaminhamento ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do inc. II, deste dispositivo legal – Valores depositados pelo executado a título de garantia do juízo – Tema n. 677/STJ – Termo final da incidência de juros de mora e correção monetária é a data do efetivo levantamento – Retratação – Acórdão alterado para tanto.” (Embargos de Declaração Cível nº [2288423-49.2022.8.26.0000/50000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 18/12/24).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CHEQUE EXECUTADO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DA CARTULA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 7.357/85. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1017954-26.2024.8.26.0576](#), Rel. César Zalaf, j. 14/01/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ELENCADOS NO RESP 1349453/MS. TEORIA DA ASSERTÃO ADOTADA PELO C. STJ. ANÁLISE PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR, BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO EM TELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE CONFIGURADA, ANTE O NÃO PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003943-07.2023.8.26.0356](#), Rel. César Zalaf, j. 20/01/25).

“Apelação – Embargos à execução – Contrato de consórcio – Improcedência – Illegitimidade passiva arguida pela embargante afastada – Aquisição de Carta de Crédito pela embargada junto à corré Embrakon, através de preposto da embargante – Transferência de quantia para conta corrente de funcionário do grupo de consórcio – Dano material sofrido pela embargada – Fraude evidenciada – Falha na prestação dos serviços da embargante configurada – Responsabilidade da apelante evidenciada por ser, inclusive, de caráter objetivo, nos termos dos arts. 17 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 927, § único, do Código Civil – Embargante responsável solidariamente pelo prejuízo material sofrido pela embargada – Negócio firmado por seu preposto enquanto vigente vínculo empregatício – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1034726-59.2023.8.26.0007](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 24/01/25).

## 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento de voo. Necessidade de readequação da malha aérea. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Caso concreto. Tese defensiva de manutenção não programada na aeronave que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Danos morais, na hipótese, caracterizados. Atraso de 48 horas na chegada ao destino final, não tendo a ré comprovado o fornecimento de assistência material integral. Quantum devido. Fixação em R\$ 12.000,00. Redução. Impossibilidade. Quantia que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pela vítima, consideradas as circunstâncias do caso concreto (como a necessidade de pernoitar no saguão do hotel, em estabelecimento infestado por baratas, somado à chegada no destino final com 23 horas de atraso). RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1057858-52.2022.8.26.0114](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 20/12/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Instauração de incidente de descon sideração da personalidade jurídica - Determinação de suspensão da execução - Descabimento - Procedimento executivo, em que não se vai proferir sentença, nada impedindo o prosseguimento contra devedor originário na pendência do incidente, merecendo a norma de regência interpretação compreensiva e lógica, subordinada aos princípios da efetividade da execução, economia e celeridade processuais, bem como da razoável duração do processo, não se podendo descuidar da máxima de que esta tramita em proveito do credor - Enunciado nº 110, da II Jornada de Direito Processual Civil - Precedentes da Corte - Prosseguimento da execução em face do devedor originário - Recurso provido para esse fim.” (Agrav o de Instrumento nº [2345399-08.2024.8.26.0000](#), Rel. Mendes Pereira, j. 09/01/25).

“Direito civil. Agrav o de instrumento. Perfil de rede social invadido. Fraude com utilização de imagem do titular. Restabelecimento do acesso. Manutenção do conteúdo postado para fins de instrução. Tutela de urgência. Deferimento. Multa cominatória. Recurso não provido. I. Caso em exame Agrav o de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso do autor ao perfil invadido na rede social Instagram, proibindo a exclusão do conteúdo anteriormente divulgado. A vedação da exclusão se refere ao

conteúdo postado pelo terceiro fraudador e, portanto, já é público, não havendo qualquer vedação legal para tanto e muito menos a impossibilidade técnica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a obrigação de restabelecer o acesso do autor à conta invadida; (ii) a legalidade de determinar a manutenção do conteúdo postado, mesmo em caso de invasão; e (iii) a adequação da multa cominatória imposta. III. Razões de decidir 3. O restabelecimento do acesso ao perfil invadido é essencial para resguardar os interesses do autor e evitar prejuízos a terceiros, considerando o uso indevido da conta para aplicar golpes. 4. A manutenção do conteúdo postado pelo fraudador, ao não ser vedada por lei, é possível e necessária para a formação do conjunto probatório e eventual apuração criminal. 5. A multa fixada em R\$ 500,00 por dia, limitada inicialmente a cinco dias, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: É legítima a determinação de restabelecimento de acesso a perfil em rede social invadido, bem como a manutenção de conteúdo postado para preservação de prova, desde que não configurada violação de direitos fundamentais ou legais do provedor de serviços. Dispositivos relevantes: CPC, art. 300; Lei nº 12.965/2014, arts. 15 e 22. Jurisprudência relevante: TJSP, AI 2203298-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2024.” (Agravado de Instrumento nº [2003044-22.2025.8.26.0000](#), Rel. Achile Alesina, j. 17/01/25).

## 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de obrigação de fazer - quitação de contrato em razão de seguro de proteção financeira - ausência de prova da contratação do seguro pelo cônjuge virago do consorciado, que figura como devedora fiduciante do contrato de compra e venda - apólice que estabelece apenas o consorciado como segurado - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005135-90.2021.8.26.0114](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 26/11/24).

## 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA FALSA OFERTA DE EMPREGO. 1. CONTROVÉRSIA.** Sentença de procedência da ação. Insurgência recursal da ré para a inversão do julgado, com o reconhecimento da culpa exclusiva do autor (CDC, art. 14, § 3º, II), e a não aplicação da Súmula 479 do C. STJ, com o afastamento de sua responsabilidade pelos fatos noticiados. **2. ILEGITIMIDADE PASSIVA.** Afastada. Instituição financeira que procedeu a abertura de contas correntes, em nome dos falsários, destinatárias dos recursos foram transferidos pelo autor em razão do golpe de que foi vítima. **3. GOLPE DA FALSA OFERTA DE EMPREGO. CULPA CONCORRENTE.** De um lado, o autor não agiu com a diligência mínima contribuindo para a fraude, ao realizar a transferência de elevados valores para conta de desconhecidos, sob promessa de obter comissão. De outro lado, a instituição ré falhou em seu sistema de segurança, pois: a) procedeu a abertura de conta corrente em nome dos estelionatários, sem efetivar as validações impostas pelas normas do Banco Central; b) não demonstrou haver acionado os "motores antifraude", como o Mecanismo Especial de Devolução - MED. Reconhecimento da culpa concorrente entre as partes, com distribuição de responsabilidade de 50% para cada uma (CC/02, art. 945). **4. DANOS MATERIAIS.** Transferência de valores para conta



de desconhecidos, que totalizaram a importância de R\$ 67.211,53. Em razão da culpa concorrente do autor o banco deve responder por 50% desse valor, correspondente a R\$ 33.605,76. 5. **SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.** Cada parte arca com metade das custas e despesas do processo e verba honorária do patrono da parte adversa, fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2º). 6. **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1014479-61.2022.8.26.0114](#), Rel. Luis H. B. Franzé, j. 19/12/24).

“INDENIZAÇÃO – Dano moral – Cobrança de "cesta fácil econômica" sem previsão contratual – Abusividade reconhecida – Decisão correta – Ausência de exposição vexatória – Anotação restritiva inexistente – Dever de indenizar não configurado - Recurso do Banco parcialmente provido, improvido o do autor.” (Apelação Cível nº [1000479-15.2024.8.26.0396](#), Rel. Souza Lopes, j. 20/12/24).

## 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Fraude bancária. Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Bancário c. c. Ressarcimento de Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência. Insurgência do banco. Cabimento. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata procedência da pretensão. Necessidade de esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) que também reclama plausibilidade. Narrativa deduzida na inicial e acervo probatório demonstram que a conduta negligente da vítima foi causa suficiente para a consumação da fraude. Recebimento de ligação de terceiro que se identificou como funcionário do banco para informar suposta ameaça de invasão a conta bancária (golpe denominado "da falsa central de atendimento" ou "do falso funcionário"), induzindo a parte autora a contratar empréstimo. Procedimento golpista amplamente conhecido e divulgado pelas casas bancárias. Pesquisa rápida no 'site' do banco aponta que números de telefones da espécie, utilizados pelos fraudadores, não são utilizados para esses fins pela instituição. Ausência de indícios de falha na prestação do serviço pelo banco. Conduta da parte autora que foi crucial para o êxito do alegado golpe. Culpa exclusiva da vítima e do terceiro verificadas no caso. Incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos principais, com inversão do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020010-63.2023.8.26.0577](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 17/12/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que determinou a suspensão do processo executivo em razão da instauração do incidente. DESCABIMENTO: A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica na suspensão do processo de execução em relação aos devedores originais. Processo de execução que, em relação a eles, deve prosseguir. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2326563-84.2024.8.26.0000](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 18/12/24).

## 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução por título extrajudicial. Carta de fiança. Garantia de contrato de cessão de direitos creditórios. Sentença vergastada que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução. Questões atinentes à ocorrência do evento de resolução do contrato e à possibilidade de o exequente suspender o pagamento das duas últimas parcelas do preço de aquisição, o que o autorizaria (ou não) a executar a cláusula que estabeleceu o preço de resolução, a consubstanciar matérias que demandam maior investigação, tornando necessária a produção e a análise de prova. Inadequação da via processual eleita. Exceção de pré-executividade que é meio processual excepcional de defesa, que está reservada às matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não demandem a produção ou a análise de prova. Hipótese, outrossim, em que os executados suscitaram tal questão após a apresentação da exceção de pré-executividade, sem a concessão de oportunidade para manifestação acerca do tema ao exequente. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença anulada. Exceção de pré-executividade rejeitada. Determinação de prosseguimento da execução. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (Apelação Cível n.º [1095559-21.2024.8.26.0100](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 09/12/24).

## 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO -Considerando as peculiaridades do caso dos autos, (a) embora a parte autora tenha sido vítima da extorsão - crime formal - tivesse iniciado fora das dependências da agência bancária e a parte autora não tivesse comunicado esse fato ao preposto da parte ré, que a atendeu dentro da agência, mesmo estando ela parte autora sozinha na agência, no momento da transferência objeto da ação, uma vez que o extorsor se encontrava do lado de fora, (b) é de se reconhecer que: (b.1) a transferência objeto da ação é de valor expressivo e fora do perfil da parte autora, idosa de 77 anos, na data do evento danoso; (b.2) a inexistência de manifestação de livre vontade da parte autora na transferência objeto da ação, visto que realizada sob coação moral caracterizada pela ameaça séria e idônea de dano decorrente da entrada em contato com os filhos dela; (b.3) houve consumação e o exaurimento do crime de extorsão, caracterizado com a efetivação das transferências realizadas pela parte autora, dentro da agência bancária e (b.4) o descumprimento do dever de segurança patrimonial da parte autora cliente, por não fornecer a segurança que "o consumidor dele pode esperar" (CDC, art. 14, § 1º), porque (b.2.1) cabe à parte ré instituição financeira cercar-se de maiores e mais eficientes cautelas atinentes às operações bancárias realizadas por pessoas idosas, em operação fora do perfil ordinário do cliente, tal como se constata no caso dos autos; e/ou (b.2.2.) a parte ré instituição financeira não demonstrou ter adotado nenhuma medida efetiva para impedir o saque pelos extorsores dos valores decorrentes da transferência da ação, ocorrida por volta da 15h30, embora recebido pedido da parte autora com esse alcance, manifestado, após ter sido liberada pelos extorsores, no mesmo dia, por volta da 18hs, com comunicação do sequestro relâmpago e extorsão de que ela parte autora foi vítima. RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito e defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de segurança patrimonial da parte autora cliente contra a ação de extorsor, por não fornecer a segurança que "o consumidor dele pode esperar" (CDC, art. 14, § 1º), o que ensejou a transferência de valores da parte autora para o extorsor, e não comprovada

nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MATERIAL – Transferências indevidas de valores pela parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, constituem fato gerador de dano material, porquanto implicaram em diminuição do patrimônio da consumidora – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento do valor reclamado na inicial, de R\$250.000,00, correspondente ao total decorrente das transferências indevida de valores pela parte autora, em razão do defeito de serviço da instituição financeira, com incidência de correção monetária, pelos índices da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça, a partir da operação bancária objeto da ação. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1113838-89.2023.8.26.0100](#), Rel. Manoel Ricardo Rebello Pinho, j. 24/06/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução na alienação do imóvel do executado à embargante – Inadmissibilidade – Inexistência de prova de má-fé da adquirente, a isso não bastando a circunstância de não ter ela exigido certidões negativas de distribuição de ações contra o executado vendedor – Na matrícula do imóvel não constava penhora registrada – Aplicação da súmula 375 do STJ – Embargos de terceiro julgados procedentes, com a inversão dos encargos sucumbenciais – Sentença reformada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002240-19.2022.8.26.0019](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 30/09/24).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora alegando que, tanto a empresa de transporte, quanto a empresa de portaria terceirizada do condomínio, deveriam ter lhe avisado sobre a entrega do produto diante da necessidade de seu acondicionamento refrigerado. Sem razão. Documentos que comprovam ter a autora fornecido como endereço de entrega o do imóvel que ainda estava em tratativas de locação. Locação iniciada dias após a entrega da mercadoria. Autora que não tomou as providências necessárias para se antecipar ao recebimento de produto que necessitava de acondicionamento refrigerado por se tratar de vacina veterinária. Perecimento do produto em razão do descuido da autora, conhecedora da fragilidade da mercadoria. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano. Não configurado o dever de indenizar. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1013884-59.2022.8.26.0309](#), Rel. Roberto Maia, j. 30/09/24).

“EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução com relação aos avalistas coexecutados também em recuperação – Por aplicação do disposto nos arts. 6º, caput, 49, caput e §§ 2º e 6º, 52, III, 59, caput, 61, 62 e 63, da LF 11.101/2005, é de reconhecer que, na espécie, é inaplicável a Súmula 581/STJ, na espécie, porque: (a) as partes agravantes coobrigadas também foram abrangidas pela recuperação judicial da devedora principal, o que torna inviável a continuidade da execução, também, em face do devedor solidário, e (b) o débito exequendo foi incluído na recuperação judicial, por decisão certa ou errada, de forma clara ou obscura, pelo MM Juízo da Recuperação Judicial, o competente para deliberar se o crédito é concursal ou não, e que rejeitou os embargos de declaração oferecidos pela parte credora agravada, visando afirmar a possibilidade prosseguimento de execuções em face dos empresários rurais em recuperação judicial, quando a obrigação decorrer de garantia fidejussória não relacionada à produção rural \_ Reforma da r. decisão agravada, para suspender a execução com relação as partes agravantes, por

se tratar de coobrigados em recuperação judicial relativamente a crédito objeto da recuperação judicial. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2228584-25.2024.8.26.0000](#), Rel. Manoel Ricardo Rebello Pinho, j. 18/11/24).

“RECURSO – Apelação – Conhecimento – Atendimento ao princípio da dialeticidade – Rejeição da preliminar arguida em contrarrazões de apelação. PROCESSO CIVIL – Ilegitimidade passiva "ad causam" da corré sacadora das duplicatas – Inocorrência – Corré cedente sacou as duplicatas questionadas nesta ação e, em tal conjuntura, responde pela validade dos documentos que emitiu e pelos prejuízos que a respectiva emissão possa ter causado à sacadora – Preliminar rejeitada. SENTENÇA – Nulidade – Inocorrência – Fundamentação suficiente - A fundamentação sucinta ou concisa, mas que indique com clareza os motivos que levaram o juiz a decidir como decidiu, não é causa de nulidade – Preliminar rejeitada. SENTENÇA – Julgamento "extra petita" – Inocorrência – Sentença atendeu-se ao pedido e à causa de pedir, ao deferir a indenização, pois o fez depois de concluir pelo abuso do protesto das duplicatas, cuja realização teve força suficiente para abalar o crédito da autora, pessoa jurídica - Alusão ao Código de Defesa do Consumidor é do doutrinador citado na sentença, não do juiz sentenciante, ao tratar da distinção entre fortuito interno e externo - Condenação não decorreu do reconhecimento de relação de consumo entre as partes, mas de protesto indevido de títulos – Preliminar rejeitada. CAMBIAL – Duplicatas mercantis – Cessão de crédito – Duplicatas não aceitas e desacompanhadas de documentos comprobatórios da entrega das mercadorias – Requisitos não observados na espécie – E-mail respondido pela sacada à cessionária acerca das duplicatas não consubstancia aceite dos títulos - Aceite das duplicatas só poderia ser corporificado nos próprios títulos, não em documentos apartados – Precedentes do STJ acerca do tema – Quanto à forma do aceite, não há como afastar uma de suas características intrínsecas, que é o formalismo - Tal ato deve ser formal e se aperfeiçoar na própria cártula, incidindo o princípio da literalidade – Inteligência do art. 25 da LUG – Na falta dos requisitos legais da validade das duplicatas ( aceite formal ou comprovante de entrega de mercadorias) correta a declaração de inexigibilidade – Além da ausência dos requisitos das duplicatas, a sacadora (corré Agroarará) notificou a sacada (a autora RXM), deixando claro, em tal oportunidade, que havia longo período de relação comercial entre elas, com fluxo anual de 15 milhões de reais e reconheceu que as duplicatas estavam canceladas ou devolvidas – Manutenção da sentença quer declarou a inexigibilidade das duplicatas. DANO MORAL – Inocorrência – Protesto não consumado – Medida que não acarretou prejuízo ao conceito da autora, pessoa jurídica - Nas situações que envolvem pessoa física, é possível a constatação implícita do dano, o que não se dá com a pessoa jurídica, pois em tal hipótese não há o dano moral "in re ipsa", o dano moral presumido, que decorre naturalmente do próprio fato e não exige comprovação – Indenização afastada – Sentença reformada neste tópico. SUCUMBÊNCIA – Sucumbência recíproca e parcial das partes, em maior extensão das rés – Rés pagarão 2/3 das custas processuais e os honorários do advogado da autora, arbitrados na sentença: 10% sobre o valor da causa – Autora pagará 1/3 das custas e os honorários dos patronos das rés arbitrados a cada um em 15% sobre o valor pretendido pela indenização por dano moral. Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [1003643-36.2023.8.26.0068](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 16/12/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito, consistente em permitir a contratação de linhas telefônicas por falsários, utilizando o nome da parte autora, para o cometimento de fraudes, ensejando sua notificação para prestar declarações junto à Delegacia de Polícia de Águas da

Prata/SP, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL – Manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R\$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - O ato ilícito consistente em permitir a contratação de linhas telefônicas por falsários, utilizando o nome da parte autora, para o cometimento de fraudes, ensejando sua notificação para prestar declarações junto à Delegacia de Polícia de Águas da Prata/SP, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1007039-73.2023.8.26.0568](#), Rel. Rebello Pinho, j. 16/12/24).

## 11º GRUPO DE DIREITO PRIVADO

“Reclamação – Acórdão proferido em agravo de instrumento parcialmente provido, que reconheceu a existência de erros em todos os cálculos já elaborados nos autos – Divergência quanto à decisão proferida em agravo anterior, transitado em julgado – Ausência de afronta à autoridade da decisão anteriormente proferida – Existência de erro material – Erro de cálculo – Não preclusão – Reclamação improcedente – Acórdão mantido.” (Reclamação nº [2255876-53.2022.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 09/12/24).

## 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Recurso - Apelação – Ação Regressiva - Responsabilidade civil – Indenização – Danos materiais– Extravio de bagagem em voo internacional com escala – Responsabilidade objetiva da requerida - Legitimidade de parte da empresa requerida - Serviço prestado via "codeshare" - Artigo 7º, parágrafo único do CDC – Falha na prestação dos serviços configurada – Danos materiais caracterizados – Notas fiscais, redigidas em língua estrangeira, não impugnadas, de fácil compreensão e que não prejudicaram as defesas - Desnecessidade de tradução juramentada - Precedentes - Ressarcimento impositivo- Recurso desprovido – Decisão mantida.” (Apelação Cível nº [1020977-84.2023.8.26.0003](#), Rel. Ademir Benedito, j. 09/12/24).

“1:- Ação declaratória c.c. indenizatória - Pedido fundamentado em "golpe do delivery" efetuado por entregador cadastrado em aplicativo de entrega, utilizando-se de maquiagem para obter crédito indevido. 2:- Relação de consumo configurada - Fornecedor que é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos - Alegação de fraude perpetrada por terceiro - Fortuito interno - Culpa exclusiva da autora não demonstrada - Responsabilidade objetiva pelo fato do serviço - Risco da atividade - Art. 14, do CDC - Operações fora do padrão de gastos do autor, não identificadas pela instituição financeira (Súmula 479, do STJ) - Dever de prestação de serviços seguros e eficientes - Dano moral configurado. 3:- Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R\$ 10.000,00) - Montante fixado dentro de critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que se mostra apropriado, não comportando redução. 4:- Recursos não providos.” (Apelação Cível n. [1010355-84.2023.8.26.0248](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 11/12/24).

“APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais julgada improcedente. Transporte de pessoas. Crime de roubo, com agressão física, praticado nas escadas do metrô. Fortuito externo. Ato de terceiros que exclui a responsabilidade da ré. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1134492-63.2024.8.26.0100](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 15/01/25).

## 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. DUPLICATAS DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NO SAQUE DOS TÍTULOS QUE ESTÃO FUNDADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO PREÇO AJUSTADO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO. PREÇO DO CONTRATO QUE RESTOU ALTERADO, PASSANDO A INCIDIR COM BASE NO TETO ESTIPULADO PELA CONTRATANTE. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMOU QUE OS SERVIÇOS FORAM READEQUADOS COM BASE NA REFERIDA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SUPRESSIO, SURRECTIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST. INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA AUTORA APENAS QUANDO MANIFESTADA A RESCISÃO DO CONTRATO. PROVA PERICIAL QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DUPLICATAS NULAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1065542-41.2020.8.26.0100](#), Rel. Júlio César Franco, j. 05/12/24).

“Agravado de instrumento. Ação civil pública ajuizada pelo MP-SP e pela DPE-SP, com a pretensão de obrigar as empresas distribuidoras de energia elétrica Enel Distribuição São Paulo S.A. e Enel Brasil S.A. a cumprir padrões legais de qualidade, continuidade e eficiência do serviço público prestado. Pedido de intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na qualidade de assistente simples das ora agravantes. Rejeição pelo MM. Juízo "a quo". Manutenção da r. decisão recorrida. Há muito, o C. STJ firmou jurisprudência no sentido de ser descabida a intervenção da ANEEL em processos que discutam a relação existente entre usuários do serviço e empresas concessionárias. Segundo a C. Corte Superior, a decisão proferida em ações desta natureza não impacta a órbita jurídica da Agência Reguladora, sendo manifesta sua falta de interesse na causa. A relação jurídica havida entre agências reguladoras e empresas concessionárias não se confunde com a estabelecida entre tais empresas e os usuários de seus serviços. Logo, sequer há de se perquirir o interesse jurídico da ANEEL na causa, pois ela é estranha à relação objeto do processo. Nesse sentido, o C. STJ entende ser possível mitigar a aplicação de sua Súmula 150 quando as Cortes Superiores já consolidaram ser descabida a intervenção do ente federal no feito. No mais, a jurisprudência do C. STJ adota o entendimento de não ser passível de acolhimento o pedido de intervenção processual de ente federal sem demonstração de interesse. De registro, por ser de rigor, que as Agências Reguladoras devem sempre preservar sua imparcialidade e independência. Alegação de ilegitimidade passiva da empresa Enel Brasil S.A. Não acolhimento. Empresa que é controladora da concessionária Enel Distribuição São Paulo S.A, sendo detentora de 100% de suas ações. Aquisição do controle acionário pela Enel Brasil S.A. que foi, inclusive, objeto de aditivo ao contrato de concessão, que por ela integralmente ratificado. Legitimidade passiva configurada. Pedido de dilação probatória. Desnecessidade. Já constam dos autos todos os elementos necessários para a



formação do convencimento da Turma Julgadora. O processo de origem consta com mais de seis mil folhas e não exige dilação probatória para elucidação dos pontos controvertidos arrolados no despacho saneador. Juiz que é destinatário da prova, devendo indeferir a produção probatória desnecessária (artigos 77, III e 370, "caput" e parágrafo único, do CPC). Prescindibilidade das provas testemunhal e pericial multidisciplinar. Recurso não provido." (Agravado de Instrumento nº [2289180-72.2024.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 05/12/24).

"Agravado de instrumento. Ação civil pública ajuizada pelo MP-SP e pela DPE-SP, com a pretensão de obrigar as empresas distribuidoras de energia elétrica Enel Distribuição São Paulo S.A. e Enel Brasil S.A. a cumprir padrões legais de qualidade, continuidade e eficiência do serviço público prestado. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que pleiteou sua intervenção no feito, na qualidade de assistente simples das empresas concessionárias rés. Rejeição pelo MM. Juízo "a quo". Manutenção da r. decisão recorrida. Há muito, o C. STJ firmou jurisprudência no sentido de ser descabida a intervenção da ANEEL em processos que discutam a relação existente entre usuários do serviço e empresas concessionárias. Segundo a C. Corte Superior, a decisão proferida em ações desta natureza não impacta a órbita jurídica da Agência Reguladora, sendo manifesta sua falta de interesse na causa. A relação jurídica havida entre agências reguladoras e empresas concessionárias não se confunde com a estabelecida entre tais empresas e os usuários de seus serviços. Logo, sequer há de se perquirir o interesse jurídico da ANEEL na causa, pois ela é estranha à relação objeto do processo. Nesse sentido, o C. STJ entende ser possível mitigar a aplicação de sua Súmula 150 quando as Cortes Superiores já consolidaram ser descabida a intervenção do ente federal no feito. No mais, a jurisprudência do C. STJ adota o entendimento de não ser passível de acolhimento o pedido de intervenção processual de ente federal sem demonstração de interesse. De registro, por ser de rigor, que as Agências Reguladoras devem sempre preservar sua imparcialidade e independência. Recurso não provido." (Agravado de Instrumento nº [2294451-62.2024.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 05/12/24).

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MODIFICADA. ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA DEMONSTRADA. DEBATE QUANTO À OCULTAÇÃO PATRIMONIAL QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM DEMANDA DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO." (Apelação Cível nº [1034118-73.2023.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 05/12/24).

"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCURSO SINGULAR – CREDORES SITUADOS NA MESMA CLASSE E TÍTULO LEGAL DE PREFERÊNCIA – REGIME ESPECIAL APLICÁVEL A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – PRODUTO, PORÉM, INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS – NECESSIDADE DE RATEIO PROPORCIONAL AO VALOR DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS – CÓDIGO CIVIL, ART. 962 – RECURSO IMPROVIDO." (Agravado de Instrumento nº [2282513-70.2024.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 12/12/24).

"Apelação Cível. "Ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de arresto cautelar". Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Compra de pacote turístico. Pedido de cancelamento ignorado, sem o ressarcimento do valor pago. Falha na prestação de serviço

reconhecida em sentença, com determinação de pagamento de danos materiais na r. sentença. Irresignação limitada ao pedido de danos morais. Cancelamento pleiteado pelo adquirente. Desfazimento do negócio por mero inadimplemento contratual. Circunstância que, por si só, não gera abalo moral ou psíquico a autorizar indenização. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Abalo moral não demonstrado. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006949-13.2024.8.26.0477](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 12/12/24).

## 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Execução fundada em título extrajudicial – Confissão de dívida – Execução fundada em "Escritura de Confissão de Dívida com Constituição de Garantia Hipotecária de Primeiro Grau" – Título que prevê a incidência da taxa CDI acrescida de juros de 1% ao mês a título de encargos remuneratórios – Admissibilidade – Caso em que o STJ já se pronunciou, de maneira pacífica, no sentido de que não há vedação à adoção da variação do CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie – Caso em que não ficou evidenciado que os encargos contratuais fossem excessivamente superiores às taxas médias de mercado para as operações da espécie – Cálculos elaborados pelo perito que demonstram que a taxa CDI se aproxima muito da taxa Selic, atualmente utilizada como taxa de juros legais, nos termos do art. 406, § 1º, do CC. Execução fundada em título extrajudicial – Confissão de dívida – Impossibilidade de se reconhecer a potestatividade da taxa CDI por não constar do título previsão acerca do percentual a ser utilizado – Indubitável que, se não houve menção expressa a qualquer percentual da taxa CDI, o percentual a ser utilizado é o de 100% da referida taxa – Inocorrência de "bis in idem" em razão de os encargos contratuais estipularem a combinação da taxa CDI com juros de 1% ao mês – Combinação que resulta num único encargo remuneratório – Hipótese em que somente se poderia admitir "bis in idem", caso o banco embargado, além de utilizar esses encargos remuneratórios, fizesse incidir sobre o débito confessado outros encargos financeiros com a mesma finalidade – Sentença mantida nesse ponto – Apelo da embargante desprovido. Confissão de dívida – Capitalização dos juros – Capitalização dos juros que foi devidamente afastada na sentença, tendo o perito realizado o cálculo do saldo devedor com a incidência de juros de maneira linear - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para esse fim, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título exequendo que não prevê taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal – Caso em que era imprescindível a previsão expressa acerca da capitalização dos juros - Insuficiência, para tanto, da simples menção, no título, de que a taxa CDI acrescida de juros de 1% ao mês fosse calculada "sobre o saldo devedor restante". Confissão de dívida – Capitalização dos juros – Sentença que, ao afastar a capitalização dos juros por não estar expressamente pactuada no contrato, não incorreu em julgamento "ultra" ou "extra petita" – Caso em que compete ao juiz verificar se a execução está em consonância com o título executivo – Juiz que, até mesmo, pode determinar, de ofício, o recálculo da dívida quando houver indícios de excesso de execução – Excesso de execução que constitui matéria de ordem pública – Entendimento contrário que implicaria enriquecimento sem causa pelo

credor, o que não se pode admitir - Precedentes do STJ nesse sentido – Sentença mantida nesse ponto. Confissão de dívida – Juros de mora – Contrato que prevê a incidência de juros de mora de 1% ao mês – Juros de mora que devem incidir sobre o débito executado, ainda que eles não tenham sido computados no demonstrativo do débito que instruiu a execução – Aplicação do art. 407 do CC - Juros de mora de 1% ao mês que devem incidir a partir da data da citação da embargante, em conformidade com o art. 405 do CC e com o que foi postulado pelo banco embargado – Sentença modificada nesse ponto – Apelo do banco embargado provido em parte.” (Apelação Cível nº [1000872-15.2017.8.26.0127](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/12/24).

“Apelação – Preparo – Insuficiência – Descabimento – Acolhimento da impugnação ao valor da causa somente quando da prolação da sentença – Circunstância que impõe seja considerado o valor original da causa como base de cálculo do preparo da apelação – Precedente do TJSP - Reconhecida a suficiência do valor recolhido a esse título – Pretensão à intimação da apelante para recolhimento em dobro do valor rechaçada. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Cessão de créditos – Valor da causa atribuído pela autora de R\$ 1.000,00, para fins de alçada – Impugnação – Acolhimento na sentença – Pedido de reforma - Descabimento – Ação visando à restituição do valor retido em conta vinculada ("escrow account") por parte do cessionário a pretexto da compensação de débito da autora cedente oriundo da obrigação de recompra pactuada em contrato – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela autora cedente, que corresponde à quantia retida, isto é, R\$ 773.684,03. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Cessão de créditos – Criação de conta vinculada ("Escrow account") no banco corréu, para fins de depósito e administração dos débitos e créditos decorrentes do contrato de cessão de créditos firmado entre as partes – Crédito realizado por terceiro na aludida conta, por equívoco, como pagamento de títulos não abrangidos entre aqueles negociados entre as partes, mas entre a autora cedente e outro fundo, com quem ela mantinha relação negocial semelhante – Cessionário corréu que, mesmo ciente da notificação pleiteando o estorno do valor à conta originária, reteve a quantia, a título de compensação por débito da autora cedente oriundo de obrigação de recompra – Descabimento – Incontroverso o equívoco do depósito realizado, que se destinava ao pagamento de título cedido a fundo de investimento diverso – Interpretação no sentido de permitir a compensação automática de todo e qualquer valor creditado na aludida conta, independentemente de ser ou não vinculado aos títulos negociados entre as partes, que extrapola o que foi pactuado a esse respeito, além de ir de encontro à boa-fé contratual – Reconhecido o dever de estorno, por parte do banco corréu, à conta de origem, após disponibilização do saldo pelo fundo cessionário. Responsabilidade civil – Retenção, em conta vinculada destinada a acolher os pagamentos (débitos e créditos) relativos a contrato de cessão de créditos, de valor oriundo de depósito de terceiro, direcionado, por equívoco, à ventilada conta – Danos materiais – Indenização que não prescinde de efetiva comprovação do prejuízo experimentado, ainda que passível de posterior liquidação – Autora cedente que não demonstrou o prejuízo sofrido com a retenção indevida dos valores pelo cessionário – Indenização por danos materiais rejeitada – Sentença parcialmente reformada – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da autora provido em parte.” (Apelação Cível nº [1091451-17.2022.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/12/24).

“Execução por quantia certa – Carta de fiança – Agravados que figuram como requeridos em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo agravante, objetivando incluí-los no polo passivo da execução – Decisão que julgou procedente o incidente de

desconsideração, tendo condicionado, entretanto, a inclusão dos agravados no polo passivo da execução ao seu trânsito em julgado – Pretensão do agravante, nos autos da execução, ao arresto de bens dos agravados em razão do decreto de procedência do incidente – Apreciação do pedido condicionada ao trânsito em julgado da decisão proferida no incidente – Pedido de reforma – Descabimento. Execução por quantia certa – Carta de fiança - Decisão que constitui mera consequência do que já foi decidido nos autos do incidente a respeito da eficácia da decisão que o julgou procedente – Eventual insurgência do agravante a esse respeito que deveria ter sido manifestada por ocasião do agravo de instrumento por ele interposto contra parte daquela decisão (AI nº 2045552-17.2024.8.26.0000), sob pena de preclusão consumativa, que veio a se operar – Alegado perigo de dano a justificar o arresto cautelar que, ademais, não se justifica, por força do disposto no art. 137 do atual CPC, que garante a ineficácia, em relação ao requerente, de eventual alienação ou oneração de bens após o acolhimento do incidente de desconsideração – Decisão mantida – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2312239-26.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/12/24).

“TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais - Extravio temporário de bagagem – Sentença de improcedência – Insurreição da autora – Bagagem devolvida dentro do prazo determinado pela ANAC, sem perdimento ou danificação do conteúdo que se encontrava no interior da mala – Dano moral não configurado – Precedentes desta Egrégia 23ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1003032-08.2024.8.26.0405](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/12/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Autor que busca a declaração de inexigibilidade de nota promissória ao argumento de que a firmou sob coação, tendo o valor, na verdade, sido destinado a uma empresa - Cerceamento de defesa inócurrenente – Autor que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive no tocante ao vício de consentimento – Sentença de improcedência mantida – Manutenção da multa por litigância de má-fé - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1007471-67.2021.8.26.0114](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/12/24).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Cumprimento da obrigação de solução rápida do litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 139, inciso II, e 370) – Preliminar rejeitada. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – Autora que é acionista da ré e necessitou ingressar nos autos da ação executiva sob o n. 1108224-79.2018.8.26.0100, em razão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré – Pretensão voltada ao ressarcimento de prejuízos sofridos em decorrência das custas processuais, valor gasto a título de caução quanto à oposição dos embargos à execução, bem como honorários contratuais despendidos para exercer seu direito de defesa naquela demanda – Irrazoabilidade – Autora que, nos termos da lei, poderia estar sujeito à execução de seus bens, por eventual execução que sofrer a sociedade que integra – Situação, ademais, que decorreu de pedido de terceiro, exequente da ação ajuizada contra a ora ré, pedido este que foi acolhido e depois reformado em segunda instância – Quitação integral do débito pela ora ré, sem que o patrimônio da parte autora fosse efetivamente atingido, antes mesmo da solução definitiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Sentença de improcedência mantida – Inteligência do art. 252, do RITJSP

– Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1015152-79.2021.8.26.0020](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/12/24).

**“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte embargante.** Pedido de desconstituição de penhora sobre imóvel adquirido. Fraude à execução reconhecida. Alienação ineficaz em relação à credora embargada, de modo que a constrição deve ser mantida. A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, exige que, ao tempo da venda, esteja em curso ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. E seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Documentos acostados aos autos que demonstraram que já havia sido ajuizada a execução em face da executada. O devedor é irmão do embargante e o grau de parentesco próximo revela que a alienação teve a finalidade de blindar o imóvel contra a execução. **Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1019183-34.2023.8.26.0001](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 11/12/24).

**“APELAÇÃO. Embargos à execução. Notas promissórias. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Cerceamento do direito de defesa afastado. Desnecessidade de produção de prova oral para desconstituir os títulos, que gozam de autonomia, certeza e liquidez. Prescindibilidade de realização de prova pericial contábil, pois a extensão da dívida e a identificação dos encargos podem ser alcançados por simples cálculo aritmético. Prova pericial grafotécnica em anotações de terceiro estranho à lide se mostra precária e insuficiente para comprovar a alegação de agiotagem. Inexistência de esclarecimentos da situação acerca da situação fática. Alegação genérica de agiotagem. Embargante não trouxe elementos concretos do pagamento parcial da dívida e da alegada prática do crime em questão pela embargada. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.”** (Apelação Cível nº [1002411-12.2021.8.26.0568](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 11/12/24).

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTE - INTERPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO - IMPCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - FUNDAMENTO - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - IRRELEVÂNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE A CAUSA SUBJACENTE - TÍTULO - REVESTIMENTO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AGRAVANTE - ALEGAÇÃO - INADIMPLENTO CONTRATUAL DO AGRAVADO - MATÉRIA RESTRITA A EMBARGOS À EXECUÇÃO - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - NÃO IMPEDIMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVANTE - PEDIDO ALTERNATIVO - TRAMITAÇÃO DA DEMANDA VARA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE CAUSA SUBJACENTE - AUSÊNCIA DE ATRAÇÃO PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO - DISCUSSÃO SOBRE INADIMPLENTO DO AGRAVADO - VEDAÇÃO DE DEBATE POR EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E SIM POR EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”** (Agravado de Instrumento nº [2124997-84.2024.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 11/12/24).

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLIÇÃO DE MURO - AGRAVADA - ALEGAÇÃO – DETENTORA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL E EMBARGO**



PRATICADO PELO AGRAVANTE - POSSE E ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO - POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - VEDAÇÃO - TUTELA - CONCESSÃO ANTERIORMENTE À EMENDA Á INICIAL - ART. 18 DO CPC - AGRAVADA - DOCUMENTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561 DO CPC - AUSÊNCIA - QUESTÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE AFERIÇÃO DE BOA-FÉ NA CONSTRUÇÃO DE MURO - EXGESE DO ART. 1259 DO CC - **DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.**” (Agravado de Instrumento nº [2304111-80.2024.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 11/12/24).

“Apelação – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$1.000,00 – Insurgência da autora – Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de danos morais – Parcial acolhimento – Montante eleito pelo douto Juízo de primeiro grau que não se mostra suficiente para o cumprimento de sua função de desestimular o ofensor a não mais perpetrar os atos ilícitos, além de compensar o lesado pelos prejuízos daí decorrentes sem, contudo, caracterizar-se o seu enriquecimento – Observância às circunstâncias e consequências do ato ilícito, ao grau de culpa do réu/apelado, aos critérios punitivo e compensatório, à capacidade econômica das partes e aos princípios da proibição do enriquecimento sem causa e da proporcionalidade – Valor da indenização majorado para R\$4.000,00 – **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1010226-02.2023.8.26.0597](#), Rel. Jorge Tosta, j. 11/12/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. Réus apelam da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los ao pagamento de R\$ 93.000,00, com correção e juros, além de multa de R\$ 9.300,00. Os apelantes alegam cerceamento de produção de provas e nulidade do contrato de mútuo firmado entre as partes, argumentando a existência de usura e a falta de análise de outros negócios jurídicos posteriores que teriam ensejado a quitação do contrato em questão. Inexistência de cerceamento de defesa. Apelantes não demonstraram a pertinência na realização de prova testemunhal passados mais de vinte anos da celebração do contrato de mútuo entre as partes. Impossibilidade de realização de depoimento pessoal. Falecimento do autor. Provas documental e pericial se revelaram suficientes para formação do convencimento do magistrado. Inexistência de coisa julgada em relação à validade do contrato. Ação de execução que foi extinta sem resolução do mérito. Apenas o dispositivo faz coisa julgada. Validade do contato de mútuo, não havendo provas de sua nulidade ou quitação, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial que invalidasse a relação de dívida. Sentença integralmente mantida. Honorários sucumbenciais majorados. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0035002-91.2001.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/12/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. Necessária a realização de avaliação do imóvel dado em garantia da dívida, e não a mera atualização monetária do valor de avaliação. Defasagem da avaliação do imóvel pelo decurso de tempo de mais de 10 anos. Possibilidade de valorização da área. Atualização do valor da avaliação potencialmente insuficiente por meio de adoção dos índices IGPM/FGV. Nova avaliação, agora judicialmente, devida nos termos do disposto no art. 873, inciso II, do Código de



Processo Civil. Decisão reformada. **RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.**” (Agravado de Instrumento nº [2335705-49.2023.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/12/24).

“JUSTIÇA GRATUITA – Omissão na apreciação da pretensão – Falha que deve atuar em favor da garantia constitucional do acesso à jurisdição, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de gratuidade, principalmente considerando a declaração de pobreza firmada pela autora e o parco benefício previdenciário que percebe – Direito de a autora litigar sob os auspícios da gratuidade processual que não pode ser afastado. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – Sentença de extinção, sem exame do mérito – Necessidade – Autora que, instada a emendar a inicial, deixou de atender integralmente a ordem judicial - Determinação do juízo que atende às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça - Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte para o caso de desatendimento das ordenações de emenda da petição inicial, realizadas com fulcro no art. 321 do CPC – Recurso desprovido, com a observação de que a autora litiga sob os auspícios da justiça gratuita.” (Apelação Cível nº [1001625-70.2024.8.26.0306](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 27/01/25).

“SEGredo DE JUSTIÇA - Revogação, de ofício - Inexistência nestes autos de hipóteses de restrição da incidência do princípio constitucional da publicidade - Art. 189 do CPC – Sigilo que deve ser mantido apenas com relação aos documentos referentes à situação econômico-financeira das partes ou outros de natureza sigilosa, segundo Provimento CG 13/2023 desta Corte. PROCESSUAL CIVIL – Patente ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. – Contrato discutido pelo autor em que não há qualquer participação (ativa ou omissa) do Bradesco, já que trata de instituição em que a parte autora apenas recebe seu benefício previdenciário, não tendo influência em eventual relação jurídica existente entre o autor e a correquerida Eagle Sociedade de Crédito – Extinção sem exame do mérito mantida, com relação ao Bradesco S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta – Fato incontroverso – Dano moral – Majoração do quantum arbitrado – Necessidade – Conjuntura fática retratada que demonstra que a reparação pecuniária ficou aquém do montante apto a reparar devidamente o prejuízo moral sofrido - Autor idoso, percebe perto de um salário-mínimo mensal de benefício previdenciário, sofreu descontos indevidos por vários meses de R\$79,90, tem sérios problemas de saúde (fls. 66/68), que certamente consomem boa parte dos seus ganhos na aquisição de medicamentos – Descontos indevidos que, à evidência, comprometeram a subsistência do autor e/ou de sua família – Incidência, ademais, da Teoria do Desvio Produtivo, tendo em conta que o autor não conseguiu resolver a pendenga na esfera administrativa - Majoração para a quantia de R\$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) - Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar do julgamento deste recurso - Súmula 362, do STJ - Juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito, também devem ser contados desde o primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Hipótese que não cabe a majoração da honorária de sucumbência, nos termos do §11, do art. 85 do CPC, conforme diretrizes traçadas pelo C. STJ para a fixação dos honorários recursais – Recurso provido, em parte, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1000632-55.2024.8.26.0426](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 27/01/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito – Necessidade – Defeito na representação processual – Intimação para regularização – Não atendimento ao comando judicial - Procuração que, se assinada de forma eletrônica, somente terá validade no processo eletrônico se se tratar de "assinatura eletrônica qualificada", ou seja, se tiver sido assinada eletronicamente mediante uso de certificado digital – Procuração apresentada que não atendeu a essa determinação - Inteligência das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça desta Corte – No mesmo sentido Enunciado 5, recentemente aprovado no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória, realizado pela Escola Paulista da Magistratura e sob coordenação do Corregedor Geral de Justiça – Precedentes jurisprudenciais – Condenação do patrono ao pagamento das despesas processuais – Admissibilidade – Regra do art. 104, §2º, do CPC – Inteligência também dos Enunciados 13 e 15 do Comunicado CG nº 424/2024 - Determinação para inscrição na dívida ativa em nome do patrono da autora, caso não recolhidas as custas processuais – Art. 2º, XIV, da Lei nº 11.608/2003, e provimento CSM nº 2.739/2024 - Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1021486-68.2024.8.26.0071](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 31/01/25).

“Competência - Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica movido em desfavor de empresa da qual o executado era sócio e de seus filhos menores, que compõem o respectivo quadro societário, representados por sua genitora, cônjuge do executado – Pretendido o reconhecimento da incompetência do juízo de origem para processamento da pretensão, com determinação de redistribuição do feito a uma das varas cíveis da comarca de Salvador/BA, lugar de domicílio de seus genitores – Descabimento – Discussão de cunho meramente patrimonial, não sujeita, em princípio, à regra do foro do detentor da guarda do menor – Hipótese em que se cuida de incidente processual à execução movida em desfavor do genitor dos sócios menores, em trâmite perante o foro eleito no contrato firmado entre as partes – Processo e incidente que, ademais, processam-se no formato digital - Ausência de qualquer entrave à defesa dos agravantes pessoas físicas – Preliminar repelida. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Pretendida a responsabilização de menores de idade, sócios de terceira empresa corré no incidente, por dívida contraída por seu genitor, a pretexto de abuso da personalidade jurídica por ele perpetrada, por meio da transferência de seu patrimônio para a mencionada empresa - Decisão que julgou procedente o incidente, tendo determinado a inclusão dos sócios, ainda menores de idade, no polo passivo da ação executiva – Reforma – Cabimento – Teoria maior – Art. 50 do Código Civil - Aplicabilidade restrita aos sócios ou administradores partícipes, direta ou indiretamente, da fraude ou abuso da personalidade jurídica – Supostos atos fraudulentos que foram realizados pelo executado quando ambos os agravantes (seus filhos) eram absolutamente incapazes (art. 3º do Código Civil), inaptos, por conseguinte, ao exercício da administração da sociedade (art. 974, § 3º, inciso I, do Código Civil) – Eventual benefício patrimonial auferido pelos agravantes pessoas físicas que decorre de sua qualidade de dependentes, por força da filiação em relação ao devedor principal, não de atos fraudulentos por eles perpetrados – Responsabilização dos agravantes pelo débito objeto da execução que não se justifica – Incidente que deve ser rejeitado em relação aos agravantes pessoas físicas. Desconsideração inversa da personalidade jurídica - Doutrina que é aplicável quando a personificação societária é usada com abuso de direito, para fraudar a lei ou para prejudicar terceiros – Teoria maior – Art. 50 do Código Civil – Necessidade da caracterização, não só, dos atos de abuso da personalidade jurídica, mas também de uma mínima relação entre estes e o débito em razão do qual o credor pretende afastar a autonomia patrimonial de terceira empresa,

responsabilizando-a por ele – Hipótese em que a empresa agravante foi constituída doze anos antes de originada a dívida garantida pelo executado e a maioria dos atos ditos suspeitos também se deram anos antes desse marco – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que não é sucedâneo da ação pauliana, por meio da qual deve o credor buscar a anulação de negócios jurídicos pontuais, realizados, supostamente, em fraude contra credores – Inviável o afastamento da autonomia patrimonial da empresa agravante para que ela seja responsabilizada, com todo o seu patrimônio, por dívida contraída bem após a formação dele – Incidente que deve ser rejeitado também em relação à pessoa jurídica – Decisão reformada – Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2044606-45.2024.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/01/25).

“Transporte aéreo nacional – Falha na prestação de serviço – Inocorrência – Cancelamento do voo em decorrência de condição climática desfavorável – Impossibilidade de se responsabilizar a ré pela limitação de pousos e decolagens de voos – Excludente de responsabilidade configurada - Ré, ademais, que prestou ampla assistência material ao autor – Ré que realocou o autor em transporte terrestre com destino a Porto Alegre, assim como no primeiro voo com assento disponível para que ele pudesse chegar ao seu destino, João Pessoa - Atraso de voo, ademais, que, sem demonstração de que tenha resultado qualquer consequência mais gravosa na vida do passageiro, que representa dissabor ou aborrecimento não passível de indenização em verba de dano moral – Dano moral resultante de atraso de voo que não é puro, conforme entendimento atual do STJ – Cenário que torna duvidosa a caracterização do dano moral indenizável - Manutenção da condenação, no valor de R\$ 2.000,00, em virtude da proibição da "reformatio in pejus" – Procedência parcial da ação mantida - Apelo do autor desprovido.” (Apelação Cível nº [1021083-45.2023.8.26.0068](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/01/25).

“JUSTIÇA GRATUITA – Omissão na apreciação da pretensão – Falha que deve atuar em favor da garantia constitucional do acesso à jurisdição, presumindo-se o deferimento do pedido de gratuidade, principalmente considerando a declaração de pobreza firmada pelo autor e o parco benefício previdenciário que percebe – Direito de o autor litigar sob os auspícios da gratuidade processual que não pode ser afastado. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Indeferimento da inicial – Sentença de extinção, sem exame do mérito – Razoabilidade – Observada a repetição das ações pela d. magistrada de primeiro grau, existindo apenas pequena distinção em relação às causas de pedir remotas, que se referem a contratos distintos, incide à espécie a norma do art. 327 do CPC – Ausência de prejuízo – Precedentes jurisprudenciais – Providência que encontra respaldo no Enunciado nº 6 do Comunicado CG nº 424/2024 da Corregedoria Geral de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1021367-20.2024.8.26.0003](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 29/01/25).

“AÇÃO DE COBRANÇA - Sobreestadia de contêiner – Demurrage – Cobrança decorrente do atraso na devolução de contêineres utilizados no transporte de carga marítima - Natureza jurídica que não trata de cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual – Demonstração, todavia, de que a ré-reconvinte, tentou devolver os contêineres ainda dentro do prazo do free time - À evidência que não cabe a cobrança de qualquer montante a título de demurrage, porque a autora, indevidamente, apontou que a devolução estava sendo realizada após o prazo do free time, quando, na verdade, a requerida buscou a devolução ainda quando beneficiada pelo prazo de livre

utilização – Correta a conclusão da r. sentença, de improcedência da ação e procedência da reconvenção, tendo em conta que, diante da atitude ilegítima da reconvinde, de não aceitar a devolução dos cofres, acabou resultando na paralisação dos caminhões contratados pela reconvinde, o que lhe custou, após negociação, uma conta de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Verba honorária majorada - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1034233-66.2023.8.26.0562](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 29/01/25).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento particular de confissão de dívida – Ação de exigir contas ajuizada pela embargante (autos n. 1036966-02.2024.8.26.0002) que não representa prejudicialidade externa, sem potencial de interferir na obrigação firmada entre as empresas, mas apenas eventual responsabilidade do mandatário quem firmou o contrato à época – Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) – Termo inicial – Data de vencimento da obrigação – Ação de execução ajuizada antes que o prazo de cinco anos decorresse – Alegação pelo embargante de simulação do negócio jurídico e possível ingerência de sua contabilidade pela embargada, em decorrência do histórico de proximidade entre as empresas e seus respectivos sócios – Irrazoabilidade – Razões apontadas pela embargante que, na espécie, são incapazes de revelar simulação do negócio jurídico – Documentos apresentados após a prolação da sentença e com a apresentação de recurso de apelação, ademais, que não podem ser considerados, porque não se trata de documentos novos – Simulação do negócio jurídico não evidenciada – Entendimento de que, mesmo a falta de assinatura do contrato por duas testemunhas, nos termos do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil, não induz em inexequibilidade do título – Validade do contrato que contém a assinatura de ambas as partes contratantes – Improcedência dos embargos à execução mantida – Honorários advocatícios de sucumbência que foram arbitrados em 20% do valor da execução (valor histórico de R\$ 8.990.450,04) – Minoração para 15%, eis que compatível com a natureza da causa, tempo de duração do feito e trabalhos desenvolvidos – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1058211-03.2023.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 29/01/25).

**“APELAÇÕES. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.** Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Contrato de consórcio. Desistência do consorciado. 1. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Preenchimento dos requisitos do artigo 319, do CPC. 2. Taxa de administração. Adiantamento da taxa pelo aderente que não implica sua retenção total quando da desistência, sendo devida a cobrança somente pelo tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo. Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Cláusula Penal. Cobrança indevida. Ausência de demonstração de prejuízo ao grupo consorciado em razão da desistência do apelante. Vedação contida no art. 53, §2º, da Lei nº 8.078/90. 4. Correção monetária. Aplicabilidade sobre o montante a ser restituído, conforme Tabela Prática do TJSP, a partir de cada desembolso. 5. Juros moratórios. Fluência a partir do dia seguinte à contemplação ou em até 60 dias do encerramento do grupo, o que primeiro ocorrer. Inteligência dos arts. 22, 30 e 31, I, da Lei nº 11.795/08. **Sentença reformada. Recurso do autor provido. Recurso da requerida parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1012300-74.2024.8.26.0506](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 29/01/25).

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - AGRAVANTE - PRETENSÃO - DESENTRANHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS AOS AUTOS - FUNDAMENTO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - INOCORRÊNCIA - JUÍZO - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO PRETÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2246975-62.2023.8.26.0000 - ACÓRDÃO – MENÇÃO APENAS DA INEFICÁCIA MOMENTÂNEA DA PROVA. JUÍZO - DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXTRATOS BANCÁRIOS - UTILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO - JUÍZO - IMPOSIÇÃO DE SIGILO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO POR TERCEIROS - AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVANTE - POSTULAÇÃO - CONDENAÇÃO DO AGRAVADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO ATUAÇÃO COMO COMO IMPROBUS LITIIGATOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS - PENALIDADE - DESCABIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”** (Agravo de Instrumento nº [2330124-19.2024.8.26.0000](#) e Agravo de Instrumento nº [2334903-17.2024.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 29/01/25).

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - AGRAVANTES - PRETENSÃO - DESENTRANHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS AOS AUTOS - FUNDAMENTO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - INOCORRÊNCIA - JUÍZO - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO PRETÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2246975-62.2023.8.26.0000 - ACÓRDÃO - MENÇÃO APENAS DA INEFICÁCIA MOMENTÂNEA DA PROVA. JUÍZO - DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - EXTRATOS BANCÁRIOS - UTILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO - JUÍZO - IMPOSIÇÃO DE SIGILO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO POR TERCEIROS - AGRAVANTES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVANTES - POSTULAÇÃO - CONDENAÇÃO DA AGRAVADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO ATUAÇÃO COMO COMO IMPROBUS LITIIGATOR - NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS - PENALIDADE - DESCABIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”** (Agravo de Instrumento nº [2330625-70.2024.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 29/01/25).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. CONFIGURAÇÃO DE SÓCIO OCULTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por FOZNET PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME contra decisão que deferiu o pedido de inclusão da agravante no polo passivo do incidente de desconsideração expansiva inversa da personalidade jurídica, requerido por MICRO INFORMÁTICA LLC, sob alegação de que JESUS RIBEIRO COUTINHO, devedor da agravada, atuava como sócio oculto da empresa, utilizando a filha como interposta pessoa para ocultar bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante, com base no art. 50 do Código Civil, em razão de alegada confusão patrimonial e desvio de finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A desconsideração expansiva inversa da personalidade jurídica é justificada pela confusão patrimonial e desvio de finalidade, evidenciados pela atuação do executado como sócio oculto e uso de interposta pessoa para ocultar patrimônio. Provas indicam que o executado se apresenta como diretor da empresa e há indícios de ocultação de informações, configurando abuso da personalidade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso



da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A utilização de interposta pessoa ("laranja") para ocultar bens e frustrar a execução autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A atuação de sócio oculto configura elemento suficiente para justificar a extensão da responsabilidade patrimonial à pessoa jurídica. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50, §§ 1º a 3º; Código de Processo Civil, arts. 133 e 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.055.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 02.10.2023. TJSP, AI n. 2063425-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Schmitt Corrêa, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2024. TJSP, AI n. 2243233-29.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2024. TJSP, AI n. 2315711-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024.” (Agravado de Instrumento nº [2031096-96.2023.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 29/01/25).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por DPJ Participações e Consultoria Agrícola Ltda., Guz Participações e Consultoria Agrícola Ltda. e Gaia Agropecuária de Araxá S.A. contra decisão que deferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a suspensão dos autos originais e o registro de protesto contra alienação de bens da executada Gaia Agropecuária de Araxá S.A. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifique a desconsideração inversa da personalidade jurídica. III. Razões de Decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica requer suporte fático que preencha os pressupostos legais do art. 50 do Código Civil, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. Indícios de confusão patrimonial foram identificados, como a integralização de capital social elevado e a transferência de imóveis entre as empresas e os sócios, sugerindo tentativa de ocultação de patrimônio. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é aplicável quando há indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade. 2. A manutenção da decisão agravada é necessária para evitar risco ao resultado útil do processo. Legislação Citada: Código Civil, art. 50, CPC, art. 300. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.810.414/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.10.2019.” (Agravado de Instrumento nº [2141507-12.2023.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 29/01/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS SEM AVERBAÇÃO DA DEMANDA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. INEFICÁCIA DAS ALIENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Zeos Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária contra Residencial Joy Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Rubens Ascoli Brandão e Mari Ani Oglouyan Brandão, que declarou a ineficácia da alienação de quatro imóveis por fraude à execução. A agravante sustenta inexistência de má-fé, ausência de averbação da execução nos registros dos imóveis e violação ao princípio da publicidade registral e à segurança jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se, na ausência de averbação da execução nos registros dos imóveis, a alienação configura fraude à execução; (ii) verificar se a má-



fé da adquirente foi devidamente comprovada, ensejando a ineficácia das alienações. III. RAZÕES DE DECIDIR A fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pode ser reconhecida quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, independentemente de averbação da demanda, desde que comprovada a má-fé do terceiro adquirente. A jurisprudência consolidada pelo STJ, por meio da Súmula 375 e do Tema 243, estabelece que, na ausência de registro de penhora ou averbação, é necessário comprovar a má-fé do adquirente. No caso concreto, a má-fé da agravante está demonstrada pelas circunstâncias fáticas: (i) as aquisições ocorreram após o início da execução, em bloco e em curto intervalo de tempo, caracterizando o consilium fraudis; (ii) a agravante tinha conhecimento da pendência de outra execução, pois havia averbação em imóvel do mesmo empreendimento; e (iii) há relação societária entre a agravante e os executados, evidenciando ciência da situação patrimonial dos alienantes. O contexto probatório demonstra que a adquirente não adotou as cautelas necessárias, agindo com má-fé ao adquirir os imóveis, sabendo que os executados seriam reduzidos à insolvência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pode ser reconhecida na ausência de averbação da demanda, desde que comprovada a má-fé do adquirente. A má-fé do terceiro adquirente pode ser demonstrada por elementos fáticos e contextuais, como a relação societária com os devedores, conhecimento prévio de outras execuções e aquisição de bens em condições indicativas de fraude. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, e 828, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 375. STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrigli, Segunda Seção, j. 24/11/2010 (Tema Repetitivo 243). Enunciado 149 da II Jornada de Direito Processual Civil.” (Agravado de Instrumento nº [2360901-84.2024.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 29/01/25).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por Rômulo Tscherbakowski Nunes de Guimarães Mourão em face da companhia aérea Latam Airlines Group S.A., com o objetivo de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais devido ao atraso de voo de aproximadamente 15 horas. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários. Apela o autor, alegando que o atraso causou prejuízo à sua agenda profissional, o que ultrapassa o mero aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso de 15 horas no voo, por si só, gera dano moral indenizável; e (ii) avaliar se houve comprovação, pelo autor, de prejuízo concreto e extraordinário capaz de justificar o reconhecimento de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral, em casos de atraso de voo, não é presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ, exigindo-se a comprovação de prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento. 4. O artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, o que não foi comprovado nos autos. 5. A ausência de provas quanto à violação de direitos da personalidade do autor, como integridade física, psíquica ou dignidade, impossibilita o reconhecimento de dano moral. 6. O mero dissabor decorrente de atraso de voo, desacompanhado de elementos que evidenciem prejuízos significativos ou extraordinários, não é suficiente para caracterizar dano indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. O atraso de voo, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo comprovação de prejuízo

extraordinário que transcenda o mero aborrecimento. 9. A ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade do passageiro impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrigli, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018. TJSP, Apelação Cível nº 1025963-81.2023.8.26.0003, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 28.11.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1004361-34.2023.8.26.0003, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 25.11.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1010610-64.2024.8.26.0003, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 01.11.2024.” (Apelação Cível nº [1031330-86.2023.8.26.0003](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 29/01/25).

“Apelação cível – Transporte rodoviário de carga – Autora que ajuizou ação perante a Justiça do Trabalho, buscando o reconhecimento da existência de vínculo empregatício – Remessa dos autos à Justiça Estadual, com fundamento na ADC nº 48, julgada pelo C. STF - Sentença de improcedência. PRELIMINAR - Contrarrazões - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Requisitos do art. 1.010 do CPC preenchidos - Preliminar afastada. Ilegitimidade passiva da corré Nestlé - Inocorrência - A narrativa inicial indica que a autora prestava serviços à correqueira, emergindo daí a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Inconformismo da autora - Não acolhimento - Elementos de convicção que indicam a presença dos pressupostos insertos na Lei nº 11.442/07, que regula o transporte rodoviário de carga - Autora proprietária de veículo utilizado no transporte, inscrita no Registro Nacional de Transporte de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - Remuneração variável, de acordo com os fretes realizados, superior à média salarial da respectiva categoria - Configuração de relação de natureza comercial, afastando-se o pretendido vínculo trabalhista - Valoração da prova realizada adequadamente pelo juízo singular - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0010869-36.2021.8.26.0309](#), Rel. Jorge Tosta, j. 29/01/25).

“Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais – Atraso de voo – Sentença de parcial procedência para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais – Insurgência dos autores com relação à pretensão de indenização por danos morais – Alegação de que a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea requerida resultou em atraso na chegada ao seu destino, situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Não acolhimento – Prejuízo extrapatrimonial que não se presume na hipótese – Inteligência do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica – Precedentes do C. STJ e desta 23ª Câmara de Direito Privado – Situação narrada pelos autores que não configura dano moral indenizável – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais majorados – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002980-91.2023.8.26.0584](#), Rel. Jorge Tosta, j. 29/01/25).

“Apelação cível – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R\$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais – Insurgência da autora – Alegação de que o valor da indenização deve ser majorado, bem como alterado o termo inicial para a incidência dos juros moratórios – Acolhimento - Valor arbitrado na origem que se mostra aquém à condição de esgotamento físico e psicológico a que foi submetida a apelante – Indenização por danos morais que deve ser fixada em R\$ 8.000,00, valor condizente e razoável no caso concreto – Juros de mora que deverão incidir desde

a citação da ré, conforme art. 405 do Código Civil - Sentença reformada – Sem majoração de honorários - Tema 1059 do E. STJ - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031112-58.2023.8.26.0003](#), Rel. Jorge Tosta, j. 29/01/25).

## 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO PARA INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PREVENÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – INDÍCIOS VEEMENTES DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DA SUCESSÃO EMPRESARIAL E DE ESTABELECIMENTOS – ENGENHOSA SUCESSÃO DOS NEGÓCIOS DESDE A DEVEDORA ORIGINAL, XINGULEDER, GRUPOP BERTIN E A EMPRESA AGRAVANTE REITERADAMENTE RECONHECIDA POR ESTE E. TJSP – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – DECISÃO MANTIDA.” (Agravado de Instrumento nº [2082204-33.2024.8.26.0000](#), Rel. Nazir David Milano Filho, j. 28/11/2024).

“**APELAÇÃO.** Ação indenizatória. Contrato de prestação de serviço. Sentença de parcial procedência em relação à ação principal e improcedência em relação à reconvenção. Insurgência do réu. **Preliminares.** Nulidade da sentença. Inocorrência. Decisão saneadora que apenas não considerou o pedido individual de lucros cessantes. Valor global (lucros cessantes) já contemplado no pedido principal. Alegação de vício na fundamentação. Descabimento. Sentença devidamente fundamentada. Inteligência do art.489, II, do CPC. Fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia. Condenação com base no valor apurado pelo perito judicial. Prova pericial. Desnecessidade de complementação ou realização de nova prova. Análise proficiente do expert judicial. Questões complexas. Profissional que analisou estritamente o objeto da perícia. Matéria delimitada em decisão saneadora. Elucidação das questões de fato trazidas pelas partes. Análise do contrato principal e aditivos, além de diligências in loco. Elementos extraídos de documentos oficiais emitidos pelas partes. Relatórios diários de obra assinados pelas partes. Quesitos respondidos pelo perito. Quadros explicativos relacionados ao lançamento contábil. Apuração de valores a título de indenização pelos danos materiais. Irresignação do réu que não justifica nova perícia judicial. **Mérito.** Contrato de Prestação de Serviços de Montagem Mecânica de Equipamento, Tubulação, Elétrica, Instrumentação, Testes e Apoio ao Comissionamento e ao Start Up da Planta de Aciaria e Laminação da Usina Siderúrgica da GV do Brasil. Controvérsia acerca do atraso na conclusão do contrato que teria gerado impacto financeiro em desfavor do autor. Prova pericial que foi essencial para o deslinde do feito. Relatórios e atas de reuniões que comprovam a demora na liberação das bases civis e frentes de trabalho, atrasos na entrega de materiais e equipamentos. Execução paralela que impactou o cumprimento do cronograma e os serviços fora do escopo. Responsabilidade do réu. Diário de obra. Documento oficial utilizado para registrar o andamento da obra. Apontamento das situações de cumprimento ou não de metas. Ciência de ambas as partes de todos os eventos ocorridos. Depoimentos pessoais que, embora estejam em segundo plano, corroboraram as conclusões do perito. Cláusulas contratuais que definem as obrigações das partes. Obrigação do réu em garantir a entrega de todos os materiais e equipamentos de responsabilidade da empresa e toda documentação aprovada em tempos e quantidades que permitam a execução do cronograma a ser acordado, sem interrupção. Atraso na liberação das bases civis. Ação principal parcialmente

procedente. Sentença mantida. **Reconvenção.** Pretensão de indenização por danos materiais. Descabimento. Alegação de que houvera retenção de materiais/equipamentos. Provas insuficientes. Demonstrativo de débito não relacionado ao contrato. Planilha que contempla valores de "serviços executados para correção e custos adicionais". Ausência de prova sobre refazimento de serviço. Missivas eletrônicas solicitando, de forma genérica, os materiais empregados na obra. Réu que manifestou falta de interesse na restituição dos bens e adquiriu, sponte propria, novos materiais. Tratativa anterior das partes para resolução da pendenga (pagamento do débito e devolução/restituição dos materiais). Impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigação sem o implemento da anterior. Art.476, do Código Civil. Pedido de ressarcimento do valor de adiantamento do contrato. Impossibilidade. Cálculo pericial que já descontou o montante despendido pelo réu. Multa moratória. Inaplicável. Penalidade que não pode ser imposta ao autor. Réu que deu causa à rescisão do contrato. Sentença mantida. **RECURSO IMPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1004330-61.2014.8.26.0445](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 12/12/24).

### 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Admissibilidade recursal – Parte autora/apelante não comprovou recolhimento da taxa judiciária do preparo recursal com a interposição do recurso – Determinação para recolhimento na forma dobrada (CPC, art. 1.007, §4º) – Descumprimento – Deserção decretada – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela instituição financeira, rejeitada - "Golpe do aniversário" - Operações efetuadas, mediante cartão de débito/crédito, com digitação de senha pessoal – Conjunto probatório demonstra desídia da parte autora – Falha da instituição financeira, pois seus sistemas não detectaram a fraude decorrente da realização de diversas operações financeiras no mesmo estabelecimento em curto espaço de tempo – Operações impugnadas que extrapolam do perfil dos titulares – Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula 479/STJ) – Culpa concorrente reconhecida – Inexigibilidade de metade dos valores das compras realizadas com o cartão do corréu Banco do Brasil – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – **Recurso do banco corréu parcialmente provido e não conhecido, por deserto, o da parte autora.**" (Apelação Cível nº [1032958-09.2023.8.26.0554](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 05/12/24).

"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte rodoviário – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Falha na prestação dos serviços não demonstrada – Oposição do motorista da empresa ré ao transporte das bagagens da autora no interior do coletivo que se mostrou justificada, eis que os volumes não estavam corretamente acondicionados – Vídeos colacionados aos autos que não demonstram que o motorista da ré cometeu abuso ou incitou os demais passageiros a agredirem verbalmente a autora – Demandante que desistiu das testemunhas por ela arroladas – Ausência de prova de fato constitutivo do direito da autora – Sentença mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1002896-83.2023.8.26.0360](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 18/12/24).

**“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE CIBERNÉTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.** Maria dos Milagres Costa ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais contra Banco Pan S/A, alegando fraude em operação bancária. A autora afirma que foi vítima de golpe ao renegociar empréstimos consignados, resultando em um novo mútuo com descontos mensais. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e indenização por danos morais. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.** A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo golpe sofrido pela autora recai sobre o Banco Pan S/A, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a natureza do fortuito interno ou externo. **III. RAZÕES DE DECIDIR 3.** A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas depende da existência de ato ilícito. 4. No caso, o golpe foi caracterizado como fortuito externo, sem participação do banco, eximindo-o de responsabilidade, conforme art. 14, § 3º, inc. II, do CDC. **IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.** Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se aplica em casos de fortuito externo. 2. A ausência de ato ilícito por parte do banco exclui a reparação por danos. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, parágrafo único, 3º, § 2º, 14, § 1º, § 3º, inc. II; Código de Processo Civil, art. 487, inciso I, art. 85, §§ 2º, 11 e 98, § 3º. STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023.” (Apelação Cível nº [1001651-88.2022.8.26.0322](#), Rel. Silvana Malandrino Mollo, j. 19/12/24).

**“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME –** Transporte aéreo de pessoas com extravio temporário de bagagem e atraso na restituição. Sentença de parcial procedência com recurso da autora para indenização por dano material e majoração do dano moral. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO –** A questão em discussão consiste em (i) verificar se as despesas apresentadas configuram dano material indenizável e (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por dano moral. **III. RAZÕES DE DECIDIR –** Documentos apresentados referem-se a despesas com transporte, não configurando dano material indenizável. Dano moral majorado para R\$ 10.000,00, considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de reparação adequada. **IV. DISPOSITIVO E TESE –** Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. *Tese de julgamento:* 1. Despesas com transporte não configuram dano material indenizável. 2. Majoração do dano moral para R\$ 10.000,00 é adequada para reparar os infortúnios experimentados. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1017496-16.2023.8.26.0003](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 19/12/24).

**“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Cartão de crédito adicional ao da autora em nome de pessoa desconhecida. Compras não autorizadas. Falha na prestação do serviço caracterizada. DANO MORAL. Configuração. Indenização devida. Fatos e circunstâncias que justificam o seu acolhimento, vez que ultrapassam aos meros dissabores. Sentença reformada. DANO MATERIAL. Não comprovação. Restituição em dobro

indevida. Valores não adimplidos pela autora. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1028958-55.2023.8.26.0007](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 25/01/25).



# DIREITO PRIVADO 3

## 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão traseira – Presunção de culpa do condutor que segue atrás – Ausência de provas em sentido contrário – Era do preposto da ré o dever de manter distância segura do veículo que seguia a sua frente, mantendo espaço para manobras em caso de eventual freada brusca, em observância ao disposto pelos artigos 29, incisos II e XI, alínea "b" do Código de Trânsito Brasileiro – Responsabilidade civil que é independente da criminal – Pensão mensal devida à genitora em razão da presunção de contribuição para o sustento do lar – Família de baixa renda – Fixação com base nos últimos rendimentos percebidos pela vítima ao tempo do evento danoso, descontado 1/3 do total em consonância com a jurisprudência do STJ – DANOS MORAIS – Verificados ("in re ipsa") – Dispensa-se a prova efetiva do dano moral desde que as circunstâncias fáticas revelem per si prejuízos da ordem dos direitos personalíssimos da vítima – Evidentes reflexos na vida da autora, que perdeu ente querido no acidente – Valor razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Fixação de indenização aquém do pleiteado não implica sucumbência recíproca – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Ônus de sucumbência que deve ser integralmente suportado pela ré – VERBA SUCUMBENCIAL NA LIDE SECUNDÁRIA – A seguradora denunciada não opôs resistência à denúncia, mas, apenas, aos argumentos trazidos na demanda principal, não podendo ser responsabilizada pelas verbas da lide secundária – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso da autora parcialmente provido – Recurso da denunciada provido.” (Apelação Cível nº [1002446-67.2016.8.26.0302](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 06/12/24).

“APELAÇÃO – Ação de produção antecipada de provas - Pretensão de que as instituições financeiras exibam documentos e informações referentes a abertura de conta por terceiros – Fraude perpetrada por terceiros, em plataforma virtual de anúncio de veículos (conhecida como "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário") do qual o autor foi vítima, pois transferiu valores para as contas indicadas para pagamento do veículo objeto da compra e não o recebeu - Finalidade de averiguação da regularidade do procedimento de abertura de conta de titularidade de terceiro, se autênticos os documentos relativos aos procedimentos de verificação e validade sobre a identidade e qualificação dos titulares das contas, a fim de apurar se houve ou não falha na prestação do serviço dos réus – Pretensão que não implica na quebra do sigilo bancário, pois não envolve exibição da movimentação da conta bancária, mas apenas dados cadastrais - Sentença de extinção nos termos do artigo 485, VI, do CPC, que comporta reforma – Interesse processual demonstrado e configurado, pela necessidade e adequação da ação, nos termos dos artigos 17 e 381 do CPC – Necessidade da medida para obter dados cadastrais e informações da conta destinatária dos valores depositados, provenientes de golpe - Precedentes - Sentença anulada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1010101-33.2024.8.26.0004](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 20/01/25).

## 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Bloqueio de contas da autora no Mercado Pago e Mercado Livre sob alegação de infringência dos termos da plataforma. Correta a condenação da ré na obrigação de fazer de reativar as contas da autora, observado que: (i) não houve prévia notificação à autora a respeito do bloqueio, (ii) a autora não foi informada sobre o motivo específico da suposta violação aos termos da plataforma. Lucros cessantes devidos, observado o que a autora deixou de ganhar em razão do bloqueio indevido, e que serão objeto de análise em cumprimento de sentença. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais indenizáveis quando houver prova da afronta à sua honra objetiva, com ofensa à sua imagem, ou seja, quando houver danos à sua credibilidade no mercado. É certo que, com a suspensão de sua conta pelos réus, que é pública, a imagem da autora ficou abalada perante seus clientes, observado que desde 2019 atuava no mercado. Indenização por danos morais de R\$ 10.000,00 que, no caso, deve ser mantida. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1168558-06.2023.8.26.0100](#), Rel. Morais Pucci, j. 12/12/24).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). Desativação do perfil comercial da autora de forma unilateral, sem a devida prestação de informações necessárias ao exercício do prévio contraditório. Inobservância do disposto no art. 20 da Lei nº 12.065/2014 (Marco Civil da Internet). Alegação de infração aos termos de uso da plataforma digital por "falsificação" que não veio corroborada por provas ou indicação específica do conteúdo dito violador. "Astreintes" corretamente fixadas ao descumprimento da ordem de reativação do perfil, não comportando redução de seu valor. Sucumbência integral da parte ré, quem deu causa ao ajuizamento. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003598-72.2024.8.26.0011](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 23/01/25).

“Prestação de serviços de motorista de aplicativo - Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória - Violação do Código de Conduta da ré pelo autor - Relatos de passageiros demonstrando má conduta e cancelamentos excessivos de viagens - Rescisão da parceria justificada - Lucros cessantes indevidos - Inexistência de constrangimentos passíveis de ressarcimento por danos morais - Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1004168-03.2024.8.26.0482](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 27/01/25).

## 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de locação. Bem imóvel. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e revoga seu benefício de gratuidade de justiça. Inconformismo da parte executada. Preliminares. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3º, Código de Processo Civil. Elementos do caso concreto capazes de infirmar a presunção legal. Benefício negado. Nulidade processual por ausência de intimação do coexecutado. Embora a agravante seja mãe do coexecutado Roger, não detém legitimidade extraordinária para, em nome próprio, defender interesse de terceiro. Recurso não conhecido. Mérito. Execução da obrigação em fase de cumprimento de sentença que deve respeitar os exatos limites do título executivo. Acordo que não

estabeleceu qualquer obrigação ao pagamento dos alugueis vincendos, o que impede a execução do crédito em cumprimento da sentença homologatória de transação. Necessidade de ação própria para a cobrança de obrigações não estabelecidas no título executivo judicial. Excesso de execução que deve ser analisado depois da readequação dos cálculos da parte exequente, ora agravada, quando delimitará os atos executórios às obrigações inadimplidas previstas no título executivo. Vigência do contrato de locação e a alegada responsabilidade da agravante, como fiadora, por dívida de terceiro, deve se dar em ação própria, se o caso, já que isso é irrelevante para o presente cumprimento de sentença em que o débito é reconhecido e a agravante assumiu a obrigação de quitar a dívida. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº [2309209-46.2024.8.26.0000](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 17/12/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Autor/Advogado, ajuizou ação de consignação em pagamento de valores levantados em ação trabalhista em que prestou serviços advocatícios a Airton Mitsuo Gusicuma, com abatimento dos honorários de 20% que teriam sido contratados verbalmente. Diz que foi informado sobre o falecimento do seu cliente; e que tem dúvidas sobre quem deva receber o montante. A requerida, viúva de Airton, contestou e reconviu, pretendendo a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais, pois os valores foram levantados e não repassados pelo requerente há mais de uma década; e que além da quantia consignada, o autor ainda é devedor de R\$ 400.887,67. Respeitável sentença de procedência da ação consignatória; e improcedência da reconvenção. Recurso da ré/reconvinte. Apelante aponta que não há justificativa para a ausência de repasse de valores levantados pelo apelado há mais de quatorze (14) anos antes do ajuizamento da ação de consignação. Diz que não foram aplicados correção monetária e juros de mora e não restou comprovado o percentual de honorários que o autor alega ter combinado com Airton, já falecido. Argumenta que o seu marido residiu no mesmo local desde a contratação dos serviços do recorrido; e, que poderia ter sido facilmente encontrado. Destaca ter sido omitido o levantamento de valores relacionado com outra guia na ação trabalhista; e que ao ser indagado sobre o andamento daquela ação, o apelado alegava que "o processo estava em Brasília". Insiste na improcedência da ação consignatória e na procedência da reconvenção para que o recorrido seja condenado a pagar todos os valores levantados na ação trabalhista; indenização por danos morais; e, multa por litigância de má-fé. Contrarrazões. Apelado quer a manutenção da sentença, salientando que as custas de ingresso da reconvenção não foram recolhidas pela reconvinte. Falta de recolhimento das custas da reconvenção que deverá ser solucionada no Juízo de origem, que poderá, eventualmente, determinar inscrição em Dívida Ativa. Recolhimento do preparo que justifica a prestação jurisdicional em grau recursal. Autor não justificou o fato de pretender consignar valores por ele levantados em 2009; e ter ajuizado a ação somente em 2023, sem sequer ter notificado o seu cliente sobre a existência de tal numerário. Cliente falecido em 2023, sem qualquer notícia de eventual mudança de endereço fornecido ao requerente por ocasião da contratação dos serviços. Requisitos para a consignação previstos no artigo 335, do Código Civil não preenchidos. Improcedência da ação principal. Possibilidade de levantamento do valor consignado pela apelante, posto ser incontroverso. Precedente. Reconvenção. Impossibilidade de apuração do montante exato devido. Alegação de depósito insuficiente que demanda o ajuizamento de ação de prestação de contas. Conflito de procedimentos entre a consignação e ação de exigir contas. Inépcia da petição inicial quanto a tal questão. Jurisprudência. Danos morais. Demora injustificada no repasse dos valores pelo cliente que restou incontroversa. Quebra de confiança que

gera o dever de indenizar. Valor da indenização que fica arbitrado em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), levando em consideração o longo tempo sem providência por parte do Advogado (mais de 14 anos), que justifica quebra de confiança, além do expressivo valor (mais de R\$ 120.000,00 em agosto de 2023 – p. 02, sem ainda incluir juros de mora de 1% ao mês, em princípio devidos desde o levantamento em 2009, pelo que dispõe o artigo 670, do Código Civil, o que certamente elevará o valor para mais do que o dobro ofertado). Litigância de má-fé do apelado. Inocorrência. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017418-74.2023.8.26.0309](#), Rel. Dario Gayoso, j. 18/12/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços. Conserto de transformador. Empresa autora que reclama inadimplemento da Empresa ré em relação ao pagamento de saldo do preço avençado, no montante de histórico de R\$ 1.760.339,24. Empresa ré que contesta o feito e apresenta pedido reconvenicional de indenização por perdas e danos, sob o argumento de que foi compelida pela demandante a pagar pelo conserto do transformador, embora o defeito de fabricação do equipamento durante a vigência da garantia contratual. SENTENÇA de procedência da Ação e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO da Empresa ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, e do pedido de denúncia da lide, com adoção de argumento de comportamento contraditório, sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência da Ação principal e o acolhimento da Reconvenção, aduzindo pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de cobrança pela incidência de juros moratórios sobre a multa contratual. EXAME: nulidades acenadas não configuradas. Cogitada prolação de "decisão surpresa" não evidenciada, já que realizado pelo Magistrado mero enquadramento jurídico dos elementos fáticos suscitados pelas partes. Cerceamento de defesa não verificado. Documentação constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Provas pericial e oral que eram desnecessárias, ante as circunstâncias específicas do caso. Pedido de denúncia da lide que não comportava mesmo acolhida, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil. Eventual prejuízo causado por terceiro que pode ser reclamado de quem entender de direito pelas vias próprias. Pretensão inicial de cobrança fundamentada em contrato firmado entre as partes para o conserto de transformador, fabricado pela autora, que pegou fogo. Empresa demandada que resiste à cobrança argumentando que o sinistro foi causado por defeito de fabricação e ocorreu no prazo de vigência da garantia contratual. Empresa ré que, apesar das alegações contrárias, anuiu ao novo negócio jurídico para o conserto do transformador, efetuando pagamento parcial do preço, tendo deixado transcorrer "in albis" o prazo decadencial para anulação do negócio por vício de consentimento ou para reconhecimento do cogitado vício redibitório. Prazo prescricional decenal aplicável à pretensão indenizatória fundamentada em responsabilidade civil contratual, que pressupõe a ocorrência de ato ilícito, não evidenciado no caso. Negócio que foi firmado entre partes capazes, com objeto determinado e sem contrariar a lei, devendo ser reputado válido e eficaz, "ex vi" do artigo 104 do Código de Civil. Necessária observância do princípio "pacta sunt servanda". Cobrança excessiva e "bis idem" pela mera exigência de encargos moratórios não configurada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1023969-73.2023.8.26.0114](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 17/12/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTOCICLETA QUE APRESENTOU DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE A LOCAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA RESCINDIR CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, JULGANDO EXTINTOS OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR CELEBRAÇÃO DE ACORDO ANTERIOR À SENTENÇA. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. Relação consumerista. Motoboy que alugou motocicleta para realização de entregas de aplicativo. Aplicação da teoria finalista mitigada. Precedentes deste E. TJSP. Interpretação sistemática do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. Vulnerabilidades fática e econômica presentes. Relação que deve ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Motocicleta que apresentou diversos problemas durante o período de locação. Nível de óleo do motor que constantemente diminuía. Manutenção por serviço mecânico prestado pela apelada em diversas vezes, mas que retornava a apresentar problemas. Quilometragem percorrida mensalmente que, apesar de alta, não justifica as diversas manutenções. Mau uso alegado pela locadora que não foi comprovado. Vício na qualidade do bem e do serviço realizado. Bem inadequado ao fim que se destina. Devida a restituição da quantia paga. Interpretação do art. 20, II, CDC. Devolução das parcelas do aluguel e da caução prestada pelo recorrente. 3. Acordo realizado entre consumidor e locadora, com intervenção do PROCON-SP. Divergência acerca da extensão do acordo. Apelante-consumidor que, quando da realização do acordo, manifestou que tal instrumento abrangeria apenas a caução. Apesar do instrumento constar a quitação dada pelo apelante de forma integral, deve ser interpretado restritivamente, limitando-se à caução, pois o recorrente demonstrou a intenção de não abranger as demais parcelas pagas. 4. Danos morais. Transtornos com o veículo e idas à mecânica que não resolviam o problema. Diminuição de renda do recorrente ao ficar impossibilitado de exercer sua profissão. Violação do direito da personalidade. Danos morais fixados em R\$ 5.000,00. Quantia adequada à reparação por danos morais, levando em conta a negligência da ré e os transtornos enfrentados pelo apelante. 5. Sentença reformada. 6. Sucumbência exclusiva da apelada. Honorários fixados por equidade em R\$ 2.500,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000068-81.2024.8.26.0004](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 29/11/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Bem dado em garantia pela autora Adelle Residencial (SPE), em favor da ré Lotus Performance Fundo de Investimento, para garantir contrato da ré Jother. Imóveis que compunham patrimônio de afetação e cuja garantia dada não se reverteu à autora. Sentença que declarou nulo o contrato de alienação fiduciária celebrado e condenou a autora ao pagamento de honorários e custas. Inconformismo da ré Lotus. Legitimidade da autora Adelle para figurar no processo, constituída sob a forma de sociedade limitada. Ilegitimidade da controladora da empresa Adelle que não fez parte da relação contratual. Garantia que integra patrimônio de afetação e cujo ônus não foi revertido ao empreendimento. Ciência da apelante Lotus quanto à essa condição ao ser firmado o contrato. Nulidade. Inteligência do art. 31-A, § 3º da Lei nº 4.591/64. Simulação entre a autora Adelle e réu Jother não demonstrada. Falta de prova acerca de conluio entre as partes para prejudicar a apelante Lotus. Recurso conhecido e não provido. Recurso adesivo da autora contra a condenação aos honorários sucumbenciais. Falta de complementação do

preparo recursal no prazo assinalado. Recurso não conhecido.” (Apelação Cível nº [1015502-80.2022.8.26.0554](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 10/12/24).

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO QUE ACOLHEU A INDICAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO COMO CAUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. - Irresignação da ré com relação à decisão que aceitou o imóvel locado como garantia pelo cumprimento do despejo. Não acolhimento. Possibilidade de oferecimento do próprio imóvel locado como caução, desde que comprovada a sua titularidade e a ausência de gravame, o que foi feito. Inteligência do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2099489-39.2024.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 10/12/24).

“DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE POSTE DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais, morais e multa pelo descumprimento da tutela de urgência, decorrente da queda de poste de energia elétrica em propriedade da autora, com interrupção do fornecimento de energia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da concessionária pelo acidente. III. Razões de decidir A responsabilidade da concessionária é objetiva, está prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, restando comprovado o nexo causal entre a queda do poste, a falha na prestação de serviços e os danos causados. Quanto ao valor dos danos morais, este se mostra razoável, considerando a interrupção prolongada de energia, caracterizando lesão a direito essencial. A multa aplicada pelo descumprimento da tutela antecipada é devida, pois a concessionária descumpriu o prazo judicial para o restabelecimento do serviço. IV. Dispositivo e tese Apelação desprovida. Tese de julgamento: "A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na manutenção de sua infraestrutura, havendo direito à indenização por danos materiais e morais". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1041942-07.2020.8.26.0224, Rel. Borelli Thomaz, j. 07.11.2023.” (Apelação Cível nº [1009148-62.2021.8.26.0008](#), Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 10/12/24).

“APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores. Concessão de Software. Empresa que adquiriu concessão de uso de software, porém não logrou êxito em aplicar o sistema. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato que garantia a adaptação do sistema à rotina da instituição e assistência técnica. Relação de consumo evidente, vez que a contratante é a destinatária final dos serviços, estando em hipossuficiência técnica. Falha no serviço da prestadora de serviço, que não realizou adaptações necessárias no software, além de haver lapso temporal sem a prestação da assistência contratada. Responsabilidade objetiva da empresa. Não se desincumbiu de seu ônus em provar a culpa exclusiva da contratante. Obrigação de resultado. Não foi atingido o fim esperado pelo consumidor. Devolução de valores devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1009083-41.2022.8.26.0361](#), Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 19/11/24).

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de reajuste de aluguéis c.c. consignação em pagamento. Contrato de Locação de imóvel para funcionamento de Cartório de Tabelião de Notas.



Sentença de procedência. Inconformismo dos réus-herdeiros. Preliminares. Perda superveniente do interesse recursal. Não verificação. Venda do imóvel que não impede a discussão dos valores locatícios de período anterior. Legitimidade ativa do Tabelionato configurada. Titular que foi afastado, encontrando-se o cargo vago. Exercício da atividade do preposto estatal, no caso, o interino. "Distinguishing" do entendimento do C. STJ sobre a capacidade processual dos Tabelionatos e seus Titulares. Caso concreto que atrai a possibilidade de o ente despersonalizado buscar e defender seus interesses institucionais perante o Poder Judiciário. Capacidade judiciária verificada. Interesse de agir configurado. Ação de rito ordinário, pouco importando se foram consignados os aluguéis. Incontroverso que os locatícios estão sendo pagos pelo interino mediante o repasse de verbas pelo Poder Público. Ausência de prejuízo aos locadores. Ausência de vício de representação. Procuração outorgada pelo Tabelião interino, como preposto do Poder Público. Aplicação do art. 12 das Normas Extrajudiciais da E. Corregedoria Geral de Justiça. Primazia do julgamento do mérito. Princípios da prevalência do interesse público e da continuidade dos serviços públicos. Gratuidade de Justiça. Manutenção. Tabelião interino que exerce função de preposto estatal. Inviabilidade de oneração do particular que exerce múnus público (Interino). Mérito. Aplicação de reajustes dispensados durante a Covid19. Descabimento. Mensagens e boletos que demonstram consenso em valores menores do que o apurado pelo IGPM. Aplicação do instituto da "supressio" e "surrectio" ao caso concreto. Suprimida a obrigação contratual pelo não exercício do direito correspondente. Decurso de tempo capaz de gerar confiança na parte contrária acerca da não exigência de referido aumento e a respectiva cobrança. Primado da boa-fé objetiva. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais." (Apelação Cível nº [1008656-72.2023.8.26.0114](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 30/01/25).

## 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE FGTS E SEGURO-DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre saldo do FGTS e seguro-desemprego do executado, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não é suficiente para autorizar a penhora sobre o saldo do FGTS e do seguro-desemprego do executado. 3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas como salários e FGTS, exceto para prestações alimentícias típicas, o que não abrange honorários advocatícios. 4. A jurisprudência do STJ e do TJSP confirma que a natureza alimentar dos honorários não se equipara à prestação alimentícia do direito de família, não autorizando a penhora de FGTS ou seguro-desemprego – Agravo não provido." (Agravo de Instrumento nº [2373650-36.2024.8.26.0000](#), Rel. Silvia Rocha, j. 18/12/24).

"Prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidades escolares. Monitoria. Embargos ao mandado. Cláusula de eleição de foro. Admissibilidade, mesmo em se tratando de relação de consumo, não vedada em termos absolutos pelo CDC. Inexistência de hipossuficiência acentuada da ré frente à autora. Foro eleito correspondente ao local onde sediada a instituição de ensino, local de cumprimento da obrigação. Arguição de incompetência da ré corretamente rejeitada. Cerceamento probatório igualmente não configurado. Prova testemunhal insuscetível de afastar o aspecto motivador do acolhimento da cobrança, qual seja, a legalidade da oferta das aulas de forma telepresencial. Contrato firmado entre as partes no qual constante que seriam as aulas

ministradas em conformidade com as regras dos Ministérios da Educação e da Saúde referentes ao enfrentamento da COVID-19. Pleno conhecimento pela ré sobre a influência e os reflexos da pandemia. Modificação do modelo de aulas por força da crise sanitária instaurada pela pandemia e por imposição do Poder Público. Má prestação dos serviços em relação ao método de ensino virtual disponibilizado sequer sustentado. Matérias indicadas pela ré como não ministradas constantes do histórico escolar apresentado pela autora, com frequência da ré em período, inclusive, anterior ao instrumento. Cobrança pertinente. Sentença apelada que se confirma. Retificação de ofício do dispositivo, para corrigir a terminologia. Embargos ao mandado parcialmente procedentes e título executivo judicial, em face disso, constituído de pleno direito. Apelação da ré-embargante desprovida, com observação.” (Apelação Cível nº [1002273-04.2022.8.26.0344](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 22/01/25).

### 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDÍLIO RESIDENCIAL. PROIBIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CURTA TEMPORADA DE APARTAMENTO RESIDENCIAL (PELO SISTEMA “AIRBNB” E SIMILARES), DELIBERADA EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. VALIDADE DA PROIBIÇÃO. PREVALÊNCIA DO USO RESIDENCIAL DA UNIDADE CONDOMINIAL PREVISTO NA CONVENÇÃO ORIGINÁRIA.** 1. Sentença que julgou *improcedente* ação para proibir condômino de promover locação de apartamento residencial por curta temporada (*Airbnb*). 2. Inconformismo do autor *não acolhido*. 3. Proibição de locação de imóvel por curta temporada. Assembleia ordinária que não alterou a convenção do condomínio. Pretensão de nulidade rejeitada. 4. Locação de imóvel residencial por curtos períodos através de plataformas digitais que não se enquadra no conceito de locação previsto no art. 48 da Lei n. 8.245 /91. 5. Convenção originária do condomínio que prevê a utilização dos apartamentos exclusivamente para *fins residenciais*. Modalidade de locação pretendida pelo autor que viola a convenção do condomínio. **6. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.**” (Apelação Cível nº [1148611-63.2023.8.26.0100](#), Rel. Paulo Alonso, j. 05/12/24).

**“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES.** Autor requer a reativação de sua conta em plataforma digital, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência de comprovação acerca de eventual violação aos termos de uso do aplicativo. Cancelamento da conta do autor que se trata de ato unilateral e abusivo, por violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de transparência da provedora, não socorrendo a alegação de liberdade de contratação. Lucros cessantes. Indiscutível a existência de lucros cessantes indenizáveis em razão do impedimento de o autor exercer a atividade de motorista de aplicativo durante o período em que ficou bloqueado. Apuração do quantum debeatur segundo média dos ganhos dos meses anteriores ao bloqueio. Danos morais. Ocorrência. Ato unilateral e abusivo da requerida que impediu o autor de exercer sua atividade laborativa. Indenização arbitrada pela sentença recorrida em valor satisfatório que se reveste do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, não comportando majoração. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0032937-54.2023.8.26.0100](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 05/12/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Direito do consumidor. Negócio de venda e compra. Aquisição por meio de anúncio virtual. Prejuízo experimentado com o pagamento do preço, sem a entrega do produto. Inteligência do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil; artigos 7º, parágrafo único e 14, da Lei nº 8.078/90. Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovidimento.” (Apelação Cível nº [1001979-68.2023.8.26.0100](#), Rel. Carlos Russo, j. 17/12/24).

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL – CADASTRO NÃO ACEITO – ALEGADA ILICITUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – INJUSTO MOTIVO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA I - Réu que não aceitou o cadastro do autor em sua plataforma – Alegação de ilícito, ao argumento de que este já possuía conta que foi desativada permanentemente, em 21.12.2021, por infração aos termos de uso da comunidade, sob a alegação de compartilhamento de conta com terceiros; II - Circunstâncias apontadas pela empresa requerida sobre o motivo de descredenciamento do autor no ano de 2021 que evidenciam que, terceira pessoa tentou cadastrar-se na plataforma da empresa requerida no lugar do autor, utilizando-se de seus dados e de sua fotografia, tanto é assim que, houve a tentativa de verificar a identidade do motorista com o envio de foto com a imagem do autor e não de selfie, como deve ocorrer. Ademais, o réu não logrou êxito em comprovar o compartilhamento de contas entre o autor e terceiros, como alega, tendo em vista que, não há qualquer evidência de que o demandante possuía uma conta no aplicativo de transporte e, a partir dela, compartilhou seu cadastro com terceira pessoa; III - A situação gerada pelo apelante causou extremo desconforto ao autor, que ficou impossibilitado de trabalhar e principalmente, o dano extrapatrimonial gerado, o qual, não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária. Indenização – Valor mantido R\$ 5.000,00. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006150-42.2023.8.26.0529](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 24/01/25).

“APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. VEÍCULO QUE TRAFEGAVA ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA NO LOCAL. AUTOR CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Ação julgada improcedente em primeira instância. 2. Recurso do autor desacolhido. 3. Razões de decidir da Turma Julgadora: 3.1. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. 3.2. Laudo pericial concluiu que o autor deu causa ao evento ao trafegar em velocidade alta na curvatura da pista, derrapando o veículo que desgovernou e colidiu com a defesa de concreto no canteiro central. 3.3. Indenização securitária indevida. 4. Recurso do autor desprovido. Sentença de mantida.” (Apelação Cível nº [1082295-71.2023.8.26.0002](#), Rel. Paulo Alonso, j. 27/01/25).

## 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. **I. CASO EM EXAME** 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença pela qual acolhido o pedido declaratório de inexigibilidade de débitos, mas rejeitado o pedido de indenização por dano moral, condenada a parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. A parte apelante alega que a inclusão em plataforma de renegociação de dívidas gerou dano moral, justificando a indenização almejada. Requer, ainda, a inversão do ônus de sucumbência. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a inclusão em plataforma de renegociação de dívidas "SERASA LIMPA NOME" configura dano moral indenizável; (ii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença comporta readequação. **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. Não configura negativação indevida a inclusão em plataforma de renegociação de dívidas como "Serasa Limpa Nome" ou similar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Inexistindo prova de negativação do nome da autora pela ré improcede o pedido de indenização de dano moral. 5. Considerando o acolhimento do pedido declaratório e desacolhimento do indenizatório na sentença, houve sucumbência recíproca, comportando redistribuição entre as partes. **IV. DISPOSITIVO E TESE** 6. Apelação provida em parte apenas para determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais. *Teses de julgamento*: "1. A inclusão em plataformas de renegociação de dívidas, sem prova de inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configura negativação e, por conseguinte, dano moral indenizável". "2. Formulados pedidos declaratório e indenizatório, há sucumbência recíproca quando acolhido apenas um deles". *Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 28/10/2024." (Apelação Cível nº [1006858-03.2024.8.26.0224](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 10/12/24).

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. I. Caso em Exame 1. Ação indenizatória promovida contra estabelecimento de ensino, alegando discriminação e omissão de socorro após a propositura de ação judicial para reclassificação escolar. O autor possui diagnóstico de TDAH, DPAC e Dislexia. Alega advertências injustificadas e erro em notas escolares. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve conduta ilícita por parte da instituição de ensino que justifique a indenização por danos morais. III. Razões de Decidir 3. Não houve comprovação de conduta ilícita pela instituição de ensino. As advertências consistiam em registros de sala de aula para acompanhamento dos pais, não havendo indícios de perseguição ao discente. 4. Não foi comprovada a omissão de socorro, sendo insuficiente a ficha hospitalar apresentada. As supostas ofensas verbais proferidas pelo diretor pedagógico não foram mencionadas na petição inicial, o que afasta a possibilidade de análise da questão, sob pena de decisão extra petita. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de conduta ilícita afasta a indenização por danos morais. 2. A mera insatisfação ou aborrecimento não configura dano moral indenizável. Legislação Citada: CPC, art. 85, §11; art. 98, § 3º; art. 1.026, § 2º." (Apelação Cível nº [1041042-87.2021.8.26.0224](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 27/01/25)

**"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGEM. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GUERRA DEFLAGRADA NO LOCAL DO DESTINO (ISRAEL). IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO SERVIÇO COM SEGURANÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA, COM A RESTITUIÇÃO DO PREÇO**

**PAGO. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES.** 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que visa garantir o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. 2. A cláusula contratual que prevê multa em caso de cancelamento por parte do consumidor não pode ser aplicada quando a rescisão decorre de motivo de força maior, como guerra no destino da viagem, que impossibilita a fruição segura do serviço. 3. A previsão contratual que autoriza a agência a cancelar a viagem em caso de guerra, sem ônus, deve ser interpretada de forma a assegurar ao consumidor o mesmo direito, em respeito à isonomia e ao equilíbrio contratual. 4. A imposição de multa pelo cancelamento, nas circunstâncias dos autos, é abusiva à luz do artigo 51, IV, do CDC, sendo devida a restituição integral dos valores pagos pela consumidora. 5. A Deliberação Normativa nº 161/1985 da EMBRATUR, ao dispor sobre penalidades em contratos de turismo, excepciona expressamente os casos de força maior, afastando a aplicação de multas compensatórias. 6. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. 7. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária devida pela ré apelante para 15% do valor da condenação.” (Apelação Cível nº [1003788-31.2024.8.26.0562](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 27/01/25).

## 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – Pedido do autor para rescisão contratual e indenização pelos valores aportados em função de defeito na prestação de serviços de gerenciamento de sua conta – Sentença considerando a ré parte ilegítima para esta demanda – Comprovação documental de que, em precedente ação de obrigação de fazer, a acionada não negou a sua responsabilidade contratual, observando-se aqui as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – Ademais, há documentação ligada aos termos e condições de uso da plataforma que a vinculam a esta lide, para a qual não apresentou defesa – Rescisão contratual que deve ser operada na data do pedido inicial, apurando-se então o crédito do autor, com base no valor da criptomoeda, abatida a importância por ele recebida – Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1119539-65.2022.8.26.0100](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 12/12/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BEM ADQUIRIDO NA INTERNET, PAGO ATRAVÉS DE BOLETO, MAS NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR - AÇÃO DIRECIONADA CONTRA EMPRESA DE MEIO DE PAGAMENTO DIGITAL CONTRATADA PARA RECEBER CRÉDITO PAGO PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E O DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMERCIANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITO DE PERSONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001926-79.2022.8.26.0405](#), Rel. Andrade Neto, j. 23/01/25).

### 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - Invalidez por acidente - Ausência de acidente pessoal coberto - Predeterminação de riscos - Limitação lícita - Falta de fato gerador ao recebimento do capital – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito - Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1028033-42.2020.8.26.0564](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 17/12/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – GESTÃO DE CRIPTOMOEDAS – FRAUDE – "PROJETO ROTA 33" – LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA E. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007531-49.2022.8.26.0132](#), Rel. Luiz Eurico, j. 19/12/24).

“Apelação. Ação indenizatória. Golpe aplicado por terceiro, passando-se o estelionatário por representante das rés Mercado Livre e Mercado Pago, demonstrando interesse em contratar o serviço de motorista prestado pelo autor. Tratativas efetuadas por meio de conversa privada, via aplicativo WhatsApp. Vítima que realiza livremente transferência bancária em favor do estelionatário, sem o devido cuidado. Ausência de falha na segurança da plataforma das rés ou de vazamento de dados pessoais do autor. Corré vendedora do veículo que seria adquirido pelo autor mediante pagamento pelas rés Mercado Livre e Mercado Pago. Ausência de demonstração de seu envolvimento na fraude. Golpe perpetrado por culpa exclusiva da vítima. Improcedência da pretensão inicial mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1014333-08.2024.8.26.0451](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 19/12/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Internet – Tiktok – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização dos danos material e moral julgadas procedentes – Ré que, a despeito de alegar, não especificou no que consistiu a alegada violação, pelo autor, de regras de sua plataforma – Obrigação de fazer, consistente na reabilitação da conta de anúncio ratificada – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada a esse título em R\$ 10.000,00 que não comporta redução – Indenização dos lucros cessantes que deve ser apurada na fase de liquidação — Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1163486-38.2023.8.26.0100](#), Rel. Sá Duarte, j. 14/01/25).

### 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prestação de serviço de corretora de investimentos. Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré em danos materiais no importe de R\$ 83.274,21, bem como danos morais no montante de R\$ 8.327,42. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Sentença, bem como decisão que julgou os embargos de declaração, que estão muito bem fundamentadas, não havendo qualquer ofensa ao disposto no art. 489, §1º do CPC. Órgão julgador que não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, cabendo-lhe enfrentar todas as questões e teses essenciais ao julgamento



da lide. Alegação de ilegitimidade passiva, bem como culpa exclusiva de terceiro, que não se sustenta. Incidência das disposições do CDC. Responsabilidade solidária de todos os participantes na cadeia de consumo, nos termos do disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC. Documentação acostada aos autos que comprova que "a Ré contratou a corretora de valores intermediária, para lhe "prestar serviços de intermediação de títulos, valores imobiliários, quotas de fundos de investimentos e derivativos". Cláusula contratual 2.1 "i" e "j" expressa no sentido de que a corretora intermediadora deverá agir com probidade e boa-fé, respondendo por infrações irregulares, bem como deverá evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os "clientes da contratante". Responsabilidade objetiva configurada. Laudo pericial conclusivo, elaborado por perito equidistante a ambas as partes, dando conta de que "foi constatado que de fato diversas operações distintas das solicitadas pelo Autor, foram realizadas". Inequívoca incidência do disposto na Súmula 479 do STJ, por conta da realização de investimento sem a respectiva ordem do investidor. Irrelevância se o Autor constitui seu genitor como seu procurador, haja vista que não foi constatada as respectivas ordens de investimento que dessem respaldo aos atos praticados pela corretora parceira, conforme verificado pelo Expert. Laudo pericial conclusivo elaborado com imparcialidade e robustos esclarecimentos acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, com resposta a todos os quesitos e posteriores críticas a ele formuladas. Prevalência das conclusões do perito judicial em detrimento dos pareceres críticos formulados pela Ré. Danos morais in re ipsa configurados, por conta da movimentação financeira na conta do Autor sem sua expressa anuência. Valor indenizatório que deve ser mantido, uma vez que está abaixo dos valores praticados por essa Colenda Câmara. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. **RECURSO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1052273-58.2018.8.26.0114](#), Rel. L.G. Costa Wagner, j. 09/12/24).

"CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. AUSENTE NOS AUTOS DECLARAÇÃO ASSINADA PELA SEGURADA-FALECIDA SOBRE O SEU REAL ESTADO DE SAÚDE. ADEMAIS, PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE, AO DISPENSAR EXAME CLÍNICO PRÉVIO, A SEGURADORA ASSUME O RISCO PELO SINISTRO, NÃO LHE CABENDO EXIMIR-SE DO DEVER DE INDENIZAR, SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANDO DA PROPOSTA DO SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO E. STJ. PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À COBERTURA "AUXÍLIO FUNERAL". PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO, NÃO SENDO APENAS O CASO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. OBSERVAÇÃO, DE OFÍCIO, ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO, PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. Recurso de apelação das autoras provido e improvido o recurso de apelação da seguradora, com observação, de ofício." (Apelação Cível nº [1124279-03.2021.8.26.0100](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 19/12/24).

"Código de Defesa Do Consumidor. Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Reconhecimento da relação consumerista, porém, que não implica a imediata inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC. Demonstração de verossimilhança nas alegações necessária. Indenizatória.

Acidente de trânsito. Alegação de falha no acionamento dos airbags durante capotamento do veículo, que teria ocasionado ferimentos graves no condutor. Pretensão de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Controvérsia instaurada que diz respeito à incolumidade do sistema de airbags do veículo. Impossibilidade de aquilatar, por meio de mera análise de fotografias e de relatório produzido em boletim de ocorrência, a gravidade do impacto. Manual do usuário que indica a existência de airbags laterais, passíveis de acionamento durante capotamento. Necessidade de realização de prova pericial, requerida pela montadora apelada. Questões que reclamam plena atividade instrutória, máxime se o pedido tem por base situação fática capaz de ser comprovada por meio de perícia técnica. Dilação probatória que se afigura indispensável. Prematuro o julgamento do feito no estado. Cerceamento de defesa configurado. Precedentes. Necessidade de retorno dos autos à origem, para regular instrução. Sentença anulada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002012-24.2023.8.26.0079](#), Rel. Rômolo Russo, j. 19/12/24).

### 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DIGITAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENSÃO MENSAL** – Cadastro da Autora na plataforma da Requerida como "entregadora parceira" – Autora alega que sofreu acidente de trânsito após realizar entrega, quando retornava para a sua residência – Não caracterizada a relação de consumo ou o vínculo empregatício entre motoristas e empresas prestadoras de serviços de intermediação digital – Dever de segurança não é inerente à atividade desenvolvida pela Requerida – Veículo envolvido no acidente é de propriedade de terceiro – Autora não realizava entrega no momento do acidente – Não configurado o nexo de causalidade – Ausente o dever de indenizar – **SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1023432-10.2023.8.26.0007](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 07/01/25).

**“BEM MÓVEL.** Compra e venda de motocicleta por meio de classificados virtuais. Fraude praticada por terceiro estelionatário que envolveu comprador e vendedora. "Golpe do falso intermediário" ou "golpe do intermediário". Conluio de uma das partes com o falsário não provado. Dolo bilateral constatado. Omissão dolosa. Impossibilidade de anulação do negócio, cobrança de indenização ou cobrança de prestação. Inteligência dos arts. 150 e 422 do CC. Doutrina. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003865-72.2022.8.26.0477](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 09/01/25).

**“APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.** Ação de reparação por danos morais. Sentença de procedência para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, atualizado e acrescido de juros legais a partir da sentença. **Inconformismo da requerida.** Falha na prestação de serviços. Autora que não conseguiu concluir curso de pós-graduação no tempo previsto. Ré que não prestou a assistência necessária. Situação dos autos que gerou contrariedades e abalo psicológico, além de exigir da autora esforços para sanar erro a que não deu causa. Dano moral configurado. Quantificação. Valor do dano moral fixado na r. sentença, no importe de R\$ 10.000,00 que deve ser reduzido para R\$ 7.000,00, quantia que se mostra mais adequada, razoável e suficiente para ressarcir a consumidora sem ocasionar o enriquecimento sem causa. Valor arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização, mantida a condenação da

ré/apelante no pagamento integral da sucumbência. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1030280-13.2023.8.26.0007](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 24/01/25).

### 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Impugnação das provas que não prospera. Contraditório comportamento de impugnar provas e se valer delas para corroborar suas alegações que não pode ser admitido. Proposta comercial formulada pelo réu ao autor para investimento com 21% de lucro no primeiro mês e 10% de lucro nos meses seguintes. Investidos R\$40.000,00, apenas R\$12.000,00 foram recebidos de volta antes de descontinuados os pagamentos. Alegação do réu de que se trataria de mera parceria comercial que não comporta guarida. Objeto da suposta parceria que sequer foi especificado, não fornecido motivo para que o autor tivesse transferido tão significativa quantia. Afastada essa genérica explicação, inexistente motivo para que não seja acolhida a versão do autor. Investimento realizado mediante contratação verbal nula. Retorno das partes ao estado anterior que se impunha, com devolução dos valores ao autor. Expedição de ofícios que não foi impugnada especificamente, não se vislumbrando inadequação na referida determinação. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1002137-45.2022.8.26.0299](#), Rel. Milton Carvalho, j. 11/12/24).

"Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório cumulado. Investimento em criptomoedas. Tutela de urgência destinada a obrigar a ré a fornecer dados e registros de acesso da carteira de investimentos e bloquear os valores transferidos. Descabimento. Necessidade de esclarecimento da situação fática, o que conspirava contra a verossimilhança do alegado direito. Artigo 300 do CPC. Recurso provido." (Agravo de Instrumento nº [2358476-84.2024.8.26.0000](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 15/01/25).

"Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência com rejeição do pedido de reparação de danos extrapatrimoniais. Resignação das rés. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. Ausência de justa causa à negativa de levantamento de saldo de VGBL. Circunstância que, por si só, não gera abalo ou sofrimento moral da pessoa. Não demonstrada a perda excessiva de tempo útil, de natureza irrecuperável, ou desvio produtivo das consumidoras para obtenção da resolução do problema dentro do limite do aceitável. Ausência de repercussão na esfera extrapatrimonial da parte autora. Mero aborrecimento, desgosto ou contrariedade que integra o cotidiano e que não reflete na responsabilização por parte do suposto ofensor. Sucumbência recíproca em igual proporção. Sentença mantida. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1104203-21.2022.8.26.0100](#), Rel. Lídia Conceição, j. 23/01/25).

# DIREITO EMPRESARIAL

## 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pretensão de restituição de valores investidos em sociedade com vistas à aquisição de participação societária - Alegação de rompimento da affectio societatis antes da formalização da sociedade – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Memorando de entendimentos que não configura contrato preliminar ou definitivo de constituição de sociedade - Ingresso do investidor que se encontrava sujeito à condição suspensiva – Descumprimento contratual por parte da ré que não restou comprovado - Ausência de previsão legal ou contratual que autorize a devolução dos recursos - Risco inerente ao investimento empresarial - Insucesso que não caracteriza enriquecimento ilícito – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1041731-81.2022.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 27/11/24).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil a pedido do executado. Insurgência da exequente. Incorporação da empresa inicialmente exequente pela agravante. Sucessão universal entre as pessoas jurídicas, passando à incorporadora a titularidade, sem exceção, de todos os créditos e débitos da incorporada (art. 1.116 do CPC), a sugerir existência de legitimidade ativa da agravante para figurar no polo ativo da execução como sucessora. Questão eminentemente de direito. Prova pericial contábil para aferição da transmissão do crédito à agravante, nesse contexto, desnecessária. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2144531-14.2024.8.26.0000](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 27/11/24).

“Recuperação judicial - Convolação em falência – Reconhecimento do descumprimento das regras insertas em plano aprovado e homologado – Apresentação antecedente de proposta formulada por terceiro (Intercolor Comercial Ltda) para a aquisição do controle da recuperanda – Desconsideração – Necessidade, no entanto, de análise, inviável a pura e simples rejeição de dita proposta sem que seja apurada a viabilidade de ser mantida a empresa – Acolhimento do proposto em parecer ministerial, determinada a suspensão da convolação da recuperação judicial em falência, condicionada a proposta formulada pela interessada ao depósito nos autos dos valores devidos durante o biênio de supervisão, permanecendo ditos montantes em depósito judicial enquanto mantidas negociações para a aquisição do controle, de modo a preservar os interesses do terceiro (Intercolor Comercial Ltda) e dos credores, devendo ser fixado prazo para a conclusão das tratativas – Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2226122-95.2024.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 27/11/24).

“Recuperação judicial - Convolação em falência – Reconhecimento do descumprimento das regras insertas em plano aprovado em Assembleia de Credores e submetido à homologação judicial – Apresentação antecedente de proposta formulada pela recorrente para a aquisição do controle da recuperanda – Desconsideração – Necessidade, no entanto, de sua prévia análise, inviável a pura e simples rejeição de dita proposta sem que seja apurada a viabilidade de ser mantida a empresa – Acolhimento do proposto em parecer ministerial, determinada a suspensão da convolação da recuperação judicial em falência, condicionada a proposta formulada pela interessada ao depósito nos autos dos valores devidos durante o biênio de supervisão, permanecendo ditos montantes em depósito judicial enquanto mantidas negociações para a aquisição do controle, de modo a preservar os interesses do terceiro (Intercolor Comercial Ltda) e dos credores, devendo ser fixado prazo para

a conclusão das tratativas – Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2226693-66.2024.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 27/11/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DAS RECUPERANDAS. AUSÊNCIA NULIDADE E DE ÓBICES AO ENCERRAMENTO. PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL QUE NÃO ESTÁ ATRELADO AO PRAZO DE CARÊNCIA. ALTERAÇÕES NA LEI FEDERAL N.º 11.101/2005. APLICABILIDADE DO ART. 62 DA LEI FEDERAL N.º 11.101/2005. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003138-19.2014.8.26.0114](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 27/11/24).

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DERIVATIVOS. NEGATIVA DE INCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de créditos decorrentes de contratos de derivativos de titularidade dos credores Haitong, XP e Macquarie no plano de recuperação extrajudicial das agravantes, Grupo Unigel. 2- A decisão recorrida fundamentou a exclusão pela falta de homogeneidade entre os créditos e a ausência de convocação dos credores para mediação prévia. 3- As agravantes alegam que os créditos possuem natureza similar aos demais créditos quirografários e que a inclusão é necessária para evitar violação ao *pars conditio creditorum*. 4- A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável o art. 193-A, § 2º, da Lei Federal n.º 11.101/2005 à recuperação extrajudicial; (ii) determinar se os créditos decorrentes de derivativos devem ser considerados para fins de inclusão no plano de recuperação. 5- A decisão recorrida está fundamentada na distinção entre os créditos que financiam as atividades da empresa e aqueles que visam a prevenção de riscos, bem como na não aplicação do art. 193-A, § 2º, da Lei Federal n.º 11.101/2005 a recuperação extrajudicial. 6- A exclusão dos credores se deu em razão da diferença de natureza de seus créditos em relação aos demais credores abrangidos pela recuperação. 7- A inclusão de créditos não arrolados na inicial da recuperação extrajudicial, após a exclusão expressa, não é admitida, pois contraria a boa-fé objetiva, mesmo considerando a natureza empresarial da recuperação extrajudicial. 8- Manutenção da decisão agravada. 9- Agravo de instrumento não provido. Legislação Citada: Lei nº 11.101/2005, arts. 161, § 5º; 163, § 1º; 193-A, § 2º.” (Agravado de Instrumento nº [2172028-03.2024.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 04/12/24).

“SENTENÇA ARBITRAL. ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS ÁRBITROS. PRECLUSÃO. SITUAÇÃO QUE, POR ISSO, NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 32 DA LEI DE ARBITRAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sentença arbitral. Anulatória. Alegação de parcialidade dos árbitros. Preclusão. Parte que não suscitou o impedimento ou a suspeição dos árbitros, na primeira oportunidade, durante o procedimento arbitral. Ofensa ao regramento do art. 20 da Lei de Arbitragem. Atitude contraditória e contrária ao princípio da boa-fé objetiva. Jurisprudência. Situação que, por isso, não se enquadra no rol taxativo do art. 32 da Lei de Arbitragem, que prevê as hipóteses de declaração de nulidade da arbitragem. Inadequação da via eleita. Falta do interesse processual. Extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000531-65.2023.8.26.0260](#), Rel. J.B Paula Lima, j. 04/12/24).

“DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. APURAÇÃO DOS HAVERES NA DATA DA SAÍDA DO SÓCIO. CONDIÇÃO DE SÓCIO QUE PERDURA ATÉ O DECRETO DE SUA RETIRADA DO QUADRO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE VALORES NESTA ETAPA DA DEMANDA. RECURSOS PROVIDOS. Dissolução parcial de sociedade empresarial. Quebra da affectio societatis. Apuração dos haveres na data do decreto de saída do sócio. Condição



de sócio que perdura até sua retirada do quadro social. Plexo de direitos, ônus e obrigações. Redução que somente poderia se dar com alteração do contrato social ou acordo de sócios. Exclusão de débito social da apuração de haveres. Impossibilidade nesta etapa. Acolhimento das pretensões recursais. Recursos providos.” (Apelação Cível nº [1001182-52.2023.8.26.0566](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 04/12/24).

“APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NIC.BR. ATUAÇÃO APENAS COMO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO, EM ÂMBITO NACIONAL, POR DELEGAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DE INTERNET NO BRASIL (CGI.BR). APELADA QUE COMPROVOU O USO DO DOMÍNIO PELO APELANTE PARA "ALUGAR" ANÚNCIOS OU PROMOVER VENDAS. CONFIGURADO O INTUITO ABUSIVO DE LUCRAR ATRAVÉS DO USO DE MARCA DE TITULARIDADE DE OUTREM. VERIFICADA A PRÁTICA DE "CYBERSQUATTING" (USO DE DOMÍNIO PERTENCENTE A OUTREM COM O INTUITO DE ENGANAR OS CONSUMIDORES QUE TENTAREM ACESSAR O ENDEREÇO). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO "FIRST COME FIRST SERVED". MÁ-FÉ DO TITULAR DO DOMÍNIO VERIFICADA. MARCA DA APELADA QUE NÃO ESTÁ EM PROCESSO DE DILUIÇÃO E, INCLUSIVE, FOI VERIFICADA COMO MARCA DE ALTO RENOME. APELANTE QUE JÁ TENTOU OBTER REGISTRO DE DOMÍNIO RELACIONADO A OUTRAS MARCAS DE RENOME NO MERCADO. R. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1038063-22.2020.8.26.0602](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 04/12/24).

“CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. RELAÇÃO MANTIDA POR MAIS DE VINTE ANOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA DISTRIBUIDORA ENTRE OS ANOS DE 2004/2006. RESILIÇÃO UNILATERAL. RECLAMO DE INDENIZAÇÃO POR COMISSÕES DE VENDAS DIRETAS E ALTERAÇÃO DE PREÇOS. DESCABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECURSO DE RELEVANTE TEMPO SEM RECLAMO. SUPRESSIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. Contrato de distribuição. Relação mantida por mais de 20 anos. Alteração contratual unilateral e tácita entre os anos de 2004 e 2006. Reclamo da autora após a resilição unilateral do contrato, em 2017. Indenização por comissões de vendas diretas e alterações de preços. Descabimento. Princípio da boa-fé objetiva. Comportamento contraditório da autora, que nada reclamou na época, dando continuidade ao contrato. Venire contra factum proprium. Decurso de relevante tempo sem impugnação. Supressio. O representante da autora trabalhou para a ré durante anos antes do contrato firmado com a empresa que constituiu. Conhecia os mecanismos de atuação da ré e do mercado. Além disso, a empresa autora está situada na Capital, localidade em que se encontra o maior polo de indústrias químicas do país, a refutar a alegações de abuso de poder econômico e estrangulamento empresarial. Improcedência do pedido. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1098088-86.2019.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 04/12/24).

“NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL PELA NULIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE TRABALHO REJEITADA NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR, RENOMADO EXECUTIVO. ÔNUS DA AUTOINFORMAÇÃO IN CONTRAHENDO NÃO OBSERVADO. VALIDADE DO CONTRATO DE ADESÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nulidade de sentença arbitral. Nulidade de cláusula compromissória. Relação de trabalho rejeitada em precedente ação trabalhista. Ausência de hipossuficiência do autor, renomado executivo. Ônus da autoinformação da parte durante a negociação contratual não observado. Validade do contrato de adesão. Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1106598-49.2023.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 11/12/24).



**“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.** Inconformismo da recuperanda. Irresignação quanto ao formato a ser adotado para realização de Assembleia Geral de Credores. Modalidade híbrida que melhor atende ao interesse de todas as partes sujeitas à recuperação judicial. Modelo que promove maior democratização do procedimento ao eliminar barreiras capazes de inviabilizar o exercício do direito de voto por parte dos credores. Dilação do stay period. Adequada prorrogação em sessenta dias. Inexistência de providências a serem tomadas para a sujeição do plano à assembleia. Recalcitrância da devedora em indicar datas ao Juízo para realização do conclave. Lapso temporal que já supera aquele previsto no artigo 56, §1º, da Lei nº. 11.101/05. Período de suspensão que, por implicar restrição aos direitos detidos pelos credores, deve vigor tão somente por prazo necessário à votação do plano pela Assembleia Geral de Credores. Impossibilidade de concessão de provimento jurisdicional genérico e abstrato que vede todo e qualquer bloqueio às suas contas bancárias durante o stay period. Competência do Juízo da Execução para determinar constrições judiciais em face do patrimônio da recuperanda, que se submetem ao controle posterior do Juízo Recuperacional. Precedente do C. STJ. Inviabilidade de liberação dos valores custodiados em conta Finaxis. Recursos provenientes de alienação de ativos suspensa por decisão judicial. Determinação de depósito em juízo das referidas quantias até o julgamento final do agravo de instrumento que trata do tema. **DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.**” (Agravo de Instrumento nº [2300946-25.2024.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 11/12/24).

“Propriedade industrial - Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de procedência parcial – Veiculação de anúncio em plataforma de "marketplace" gerida pela apelante, utilizando, sem autorização, marca de titularidade da apelada – Hipótese de incidência do art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) concretizada – A apelante é provedora de aplicações – Ilícitude da conduta descaracterizada, desde que cumprida a ordem Judicial – Mantida a procedência parcial em relação ao pleito inibitório - Indenização por danos morais afastada – Reconhecida a sucumbência recíproca - Verba honorária arbitrada com aplicação dos arts. 85, §2º e 86, "caput" do CPC/2015 - Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1126540-04.2022.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 11/12/24).

“ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL – Declaratória – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Empresa brasileira que tem por sócio detentor de 99,9% de seu capital social empresa americana e por sócio detentor de 0,1%, o autor - Alteração promovida por administrador de sociedade americana que mudou o seu representante no Brasil e a administração da empresa brasileira, da qual era sócia majoritária – Papéis (representação da sociedade estrangeira e administração da sociedade brasileira) que eram exercidos pelo autor – Autoridade americana que reconheceu a irregularidade da nomeação do administrador da sociedade americana que promoveu as modificações impugnadas na sociedade brasileira – Reconhecida a nulidade da alteração combatida na sociedade brasileira – Condenação sucumbencial que não comporta arbitramento por equidade – Não verificadas as circunstâncias do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil – Circunstâncias do caso que recomendam o arbitramento da honorária sucumbencial em 15% do valor atualizado da causa – Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [1139857-69.2022.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascardi, j. 11/12/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA INICIAL DE FRANQUIA. INCONFORMISMO DA RÉ/FRANQUEADORA. 1. Estando presentes os elementos necessários ao julgamento da lide de

forma antecipada, é facultado ao magistrado assim proceder. Prova oral prescindível ante a prova documental acostada aos autos. Inexistência de cerceamento de defesa; 2. Disposição expressa no pré-contrato pela possibilidade de devolução da taxa inicial de franquia quando houver recusa do financiamento que não seja motivada pela falta de entrega de documentos. Instituição financeira que não informou os motivos da recusa, mas que foi clara ao negar que assim agiu por falta de documentação. Possibilidade de devolução do valor pago por expressa previsão contratual. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1017608-19.2022.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 29/01/25).

**“APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Acolhimento do pedido de abstenção do uso e rejeição da pretensão indenizatória. Inconformismo do autor. Produção de um único produto com a marca do requerente para aprovação e obtenção de autorização do titular da marca. Negada autorização, a ré não realizou a produção de produtos com o emblema do colégio. Inocorrência de fatos que ensejam o dever de indenizar. Sucumbência recíproca. Manutenção da distribuição das verbas sucumbenciais. RECURSO DESPROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1015363-17.2023.8.26.0224](#), Rel. Azuma Nishi, j. 29/01/25).

“Multa CONTRATUAL – Rescisão de contrato de distribuição ("contrato para posto revendedor") – Compra, pelos réus, de quantidade de combustíveis em quantidade inferior o previsto em contrato – Avença, mesmo assim, renovada por anos, sem aplicação da penalidade contratual – Supressio configurada – Multa não aplicada – Decisum mantido – Apelo não provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1001779-28.2021.8.26.0457](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 29/01/25).

## 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ARBITRAGEM - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA VAZIA – ARTS. 6º e 7º. DA LEI N. 9.307/1996 – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - Sentença que julgou procedente o pedido, constituindo o compromisso arbitral – Inconformismo das rés – Não acolhimento. 1. Ausência de cerceamento de defesa. Os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - As provas requeridas pelas rés apelantes (orais e documentais) visam demonstrar fato que constitui a própria causa de pedir do procedimento arbitral a ser instaurado. Assim, as provas pretendidas poderão ser regularmente produzidas no processo arbitral - Preliminar rejeitada. 2. Delimitação do objeto da arbitragem. Pelo princípio norteador da arbitragem - kompetenz-kompetenz (competência-competência) -, cabe ao juízo arbitral decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem (art. 8º da Lei n. 9.307/1996). Dessa forma, na ação de instituição da arbitragem, compete ao juízo estatal apenas fixar os elementos obrigatórios (qualificação das partes, indicação da entidade arbitral, matéria que será objeto da arbitragem e o lugar em que será proferida a sentença arbitral) (art. 10 da Lei n. 9.307/1996). Objeto da arbitragem. A sentença delimitou adequadamente o objeto da arbitragem: "a retirada da sócia (aqui autora), a dissolução parcial da sociedade MINEAGRO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, a apuração de haveres da autora e a forma pagamento desses haveres". As outras matérias são de competência do juízo arbitral, descabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em temas não sujeitos à sua jurisdição. E quanto ao procedimento, cabe ao tribunal arbitral tal regulação (art. 21, § 1º, da Lei n. 9.307/1996) - Sentença que se encontra

em consonância com o disposto nos arts. 7º e 10, III, da Lei 9.307/1996 – RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE. 3. Honorários advocatícios - Fixação por equidade – Possibilidade - O Tema Repetitivo 1076, apenas admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo – Considerando o baixo valor da causa, de rigor a fixação por equidade – Art. 85, §8º-A, CPC - Montante fixado que não se mostra excessivo, de modo que fica mantido em R\$ 10.000,00, considerando o trabalho do patrono da autora, o tempo e a resistência das rés apelantes - RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.” (Apelação Cível nº [1002196-11.2024.8.26.0510](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 03/12/24).

“Apelação cível - Direito marcário - Ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais - Produtos comercializados pelo réu que imitam o símbolo e o emblema da marca ADIDAS - Sentença que julgou os pedidos procedentes - Insurgimento do réu - Não acolhimento. Preliminar - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade da dilação probatória almejada - Preliminar afastada. Mérito - Apelante que alega o exercício de atividades de "marketplace" e "dropshipping" – Inexistência de comprovação nesse sentido – A existência de relação contratual com os fabricantes/vendedores dos produtos poderia ter sido demonstrada documentalmente – Falta de verossimilhança quanto às alegações de que o apelante acreditava sinceramente tratar-se de negócio legítimo – Questão, ademais, irrelevante, por não ter o condão de afastar a caracterização da concorrência desleal - Dever de indenizar pelos danos materiais e morais, os quais se presumem na espécie - Quantum indenizatório (R\$ 5.000,00) bem arbitrado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004567-82.2022.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 03/12/24).

“DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por Ricardo Abdo Soave da Silva em face de Brasil Cash S.A., visando à exibição de documentos contábeis e societários, alegando ser sócio-fundador e ex-diretor da ré. A r. sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que o autor não é mais diretor, que o termo de compromisso foi rescindido, e que sua participação acionária é inferior a 5%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade do autor para requerer a exibição dos documentos solicitados; e (ii) a possibilidade de flexibilização do sigilo dos documentos contábeis e societários (contratos, notas fiscais, extratos bancários e livros sociais) da companhia. III. RAZÕES DE DECIDIR. O autor não exerce mais cargo de diretor e sua participação acionária é de 0,00000013%, não atendendo ao mínimo de 5% exigido pela legislação (LSA, art. 105) para a exibição integral dos livros da companhia. Não há justificativa para a flexibilização do sigilo dos documentos requeridos, os quais estão protegidos por legislações específicas. A alegação de irregularidades e necessidade de informações não se sustenta, já que o autor, sendo ex-diretor, tinha acesso a tais informações durante sua gestão. IV. DISPOSITIVO E TESE. NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto. Tese de julgamento: "1. A exibição de documentos contábeis e societários requer a condição de acionista com pelo menos 5% do capital social. 2. O sigilo de informações financeiras, fiscais e contábeis, assim como dos segredos de negócio da companhia, devem ser respeitados, salvo em casos específicos previstos em lei." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Lei nº 6.404/1976, arts. 105 e 122; CPC, art. 382; STJ, REsp n. 1.637.746/RJ, rel. Ministra

Nancy Andrighi, j. 22/05/2018.” (Apelação Cível nº [1040196-52.2024.8.26.0002](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 03/12/24).

“CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais que se mostram suficientes à resolução da lide, sendo desnecessária e impertinente a prova pericial - PRELIMINAR REJEITADA. SOCIEDADE ANÔNIMA - INCORPORAÇÃO DA COMPANHIA DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA "EPTE" PELA RÉ "CTEEP" – AUTORES APELANTES, ACIONISTAS MINORITÁRIOS, QUE ALEGAM QUE FORAM PREJUDICADOS EM SEU DIREITO DE REEMBOLSO DO VALOR DAS AÇÕES – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Não acolhimento. Os autores apelantes eram acionistas minoritários da antiga EPTE (EMPRESA PAULISTA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA). Em 31/10/2001, decidiu-se pela incorporação da EPTE pela COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (CTEEP). No caso, não se vislumbra a alegada subavaliação dos bens da EPTE com o intuito de prejudicar os acionistas da incorporada – Incorporação precedida de procedimento administrativo perante os órgãos reguladores ANEEL, CVM e CAD, acompanhada do devido laudo de avaliação contábil para efeitos de incorporação, que apurou devidamente o patrimônio da EPTE – Ademais, o valor da indenização paga pelo Governo à concessionária, com base na Lei nº 12.783/2013, não pode servir de comparativo com o valor pago aos autores por ocasião da incorporação da EPTE pela ré, vez que se trata de valores distintos, lastreados em outros critérios de avaliação – Por fim, cumpre ressaltar que a discussão sobre o valor do reembolso das ações dos autores deveria ter sido travada em sede de cumprimento de sentença no Processo nº 0189546-22.2010.8.26.0100 - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017773-37.2020.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 10/12/24).

“Apelação – Ação revocatória – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Preliminares de vício de representação e de cerceamento de defesa afastadas – Irrelevância do momento em que negócio jurídico em discussão ocorreu, para fins de aplicação ou não das regras prescricionais e decadenciais previstas pela Lei nº 11.101/2005, porque a ação revocatória exige apenas a demonstração do conluio fraudulento e do efetivo prejuízo sofrido pela massa falida – Decadência inócurrenente – Inaplicabilidade do prazo decadencial da ação pauliana, prevista no Código Civil – Ação revocatória, disciplinada pela Lei de Falências (lei especial), que tem prazo decadencial próprio de 3 anos contados da decretação da falência (Lei nº 11.101/2005, art. 132) – Ação ajuizada dentro do prazo legal – Requisitos do art. 130 da Lei nº 11.101/2005 presentes (consilium fraudis e eventus damni) – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1131621-31.2022.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 16/12/24).

“DIREITO MARCÁRIO – MARCA MISTA "PHOTON" – CONCORRÊNCIA DESLEAL – A autora é titular detentora da marca mista "PHOTON", utilizada em diversos produtos relacionados à saúde, de natureza terapêutica, especialmente colchões eletromagnéticos destinados a tratamento de coluna, diminuição de tensão e melhoria da circulação. A empresa JUNQUEIRA KRONBAUER E CIA. LTDA., cujo proprietário é pai de DANIEL (sócio administrador da ré apelante), era distribuidora dos produtos envolvendo a marca "PHOTON", pertencente à autora. Após a extinção do contrato de distribuição, DANIEL fundou a empresa ré KENKO PREMIUM para continuar vendendo produtos terapêuticos, invocando em seus anúncios a marca "PHOTON", em evidente prática de concorrência

desleal em detrimento da autora. A despeito de a ré argumentar que se trata de marca "fraca", é preciso conferir alguma utilidade e rendimento ao registro da marca perante o INPI – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000364-65.2018.8.26.0602](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 10/12/24).